

भन्सार_ऐन_२०८२

English title: Customs Tariff Act, 2024

भन्सार ऐन, २०८२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८२ । ०५ । २२ । संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०७ । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थिति, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भन्सार ऐन, २०८२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुसन्धान अधिकृत" भन्नाले दफा ७७ बमोजमि तोकिएको अनुसन्धान अधिकृत समझनु पर्छ । (ख) "कम्प्युटर प्रणाली" भन्नाले वस्तु जाँचपास तथा भन्सार सम्बन्धी अन्य कार्य वदियुतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्नका लागि विभागले प्रयोगमा ल्याएको स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली समझनु पर्छ । (ग) "कार्यालय" भन्नाले दफा ५ बमोजमिको भन्सार कार्यालय समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो भन्सार कार्यालयको परिसरलाई समेत जनाउँछ । (घ) "घोषणा" भन्नाले घोषणाकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको विवरण प्रज्ञापनपत्रमा भरी वदियुतीय वा विभागले निर्धारण गरेको माध्यमबाट भन्सार अधिकृत समक्ष सम्प्रेषण वा पेस गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु जाँचपास हुनु अघि घोषणाकर्ताले कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको विवरण तथा संलग्न कागजातलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "घोषणाकर्ता" भन्नाले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको धनी समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो धनीले नयुक्त गरेको भन्सार जाँचपास प्रतनिधिलाई समेत जनाउँछ । (च) "चोरी निकासी" भन्नाले महसुल लाग्ने वस्तु महसुल नतरी लुकाई छपिई वा दफा ६ बमोजमि तोकिएको बाटो भन्दा फरक बाटोबाट वा महसुल नलाग्ने वस्तु भए तापनि घोषणा नगरी निकासी गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (छ) "चोरी पैठारी" भन्नाले महसुल लाग्ने वस्तु महसुल नतरी लुकाई छपिई वा दफा ६ बमोजमि तोकिएको बाटो भन्दा फरक बाटोबाट वा महसुल नलाग्ने वस्तु भए तापनि घोषणा नगरी पैठारी गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ज) "जाँच" भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने वस्तु घोषणा गरि बमोजमि छ छैन भनी यकिन गर्न भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु वा सो वस्तु सम्बन्धी कागजात वा दुवैको परीक्षण गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले वदिशी मुलुकबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट वदिशी मुलुकमा प्रस्थान गर्ने वाहन, वाहनसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वा यात्रुको जाँच गर्ने वा तलासी लनि कार्यलाई समेत जनाउँछ । (झ) "जाँचपास" भन्नाले भन्सार अधिकृतले यस ऐन र भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि कार्यालय वा भन्सार वेयर हाउसबाट कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लैजान दिएको अनुमति समझनु पर्छ । (ञ) "जाँचपासपछिको परीक्षण" भन्नाले दफा १०२ बमोजमि गरिने वस्तुको परीक्षण समझनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ ।

(ठ) "निकासी" भन्नाले नेपालबाट वदिशी मुलुकमा वस्तु पठाउने काम समझनु पर्छ । (ड) "निकासीकर्ता" भन्नाले वस्तु निकासी गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले निकासीको लागि घोषणा गर्ने समयमा वा निकासीको लागि घोषणा गरेपछि तिर निकासी हुनु अघिको समयमा वस्तुको धनी, स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्त, वस्तु जमिमामा लनि अधिकारप्राप्त व्यक्त वा वस्तुको हतिधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "पेट्रोलियम पदार्थ" भन्नाले हाइस्पडि डजिल, मोटर स्परिटि (पेट्रोल), हवाई इन्धन (एभिएसन टर्बाइन फ्युल), मट्टतिल (सुपेरियर करीसनि आयल) र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) समझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य पेट्रोलियम पदार्थलाई समेत जनाउँछ । (ण) "पैठारी" भन्नाले वदिशी मुलुकबाट नेपालभित्र वस्तु ल्याउने काम समझनु पर्छ । (त) "प्रज्ञापनपत्र" भन्नाले निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फाराम समझनु पर्छ । (थ) "बन्डेड वेयर हाउस" भन्नाले वदिशमा निकासी गरिने वा स्वदेशमै परिवर्तित वदिशी मुद्रामा बकिरी गरिने वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ वा कर्ममुक्त पसलमा बकिरी गरिने वस्तु बैङ्क जमानत सुविधामा पैठारी गरी राख्न विभागबाट इजाजतप्राप्त गोदाम र सोको परिसर समझनु पर्छ । (द) "बैङ्क" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कडि कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वत्तितीय संस्था समझनु पर्छ । (ध) "बैङ्क जमानत" भन्नाले घोषणाकर्ताले वस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने महसुल नजिले नबुझाएमा आफूले त्रिदिनि गरी बैङ्कले कार्यालयलाई दनि जमानत समझनु पर्छ । (न) "भन्सार अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको प्रमुख भन्सार प्रशासक, प्रमुख भन्सार अधिकृत वा भन्सार अधिकृत समझनु पर्छ र सो शब्दले राजपत्रअनङ्कति कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएको कार्यालयको प्रमुख वा छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुख, महानरिदेशकले तोकिएको विभागको उपमहानरिदेशक, निदेशक, भन्सार परीक्षक, शाखा अधिकृत वा दफा १२० बमोजमिको अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (प) "भन्सार जाँचपास प्रतनिधि (एजेन्ट)" भन्नाले दफा ९७ बमोजमि इजाजतप्राप्त व्यक्तिसमझनु पर्छ ।

(फ) "भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय" भन्नाले दफा १३ बमोजमिको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ब) "भन्सार परीक्षक" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (२) बमोजमिको प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक, प्रमुख भन्सार परीक्षक वा भन्सार परीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानरिदेशक वा नजिले दफा १०२ बमोजमि तोकेको भन्सार अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (भ) "भन्सार महसुल" भन्नाले नकिसी वा पैठारी गरिने वस्तुमा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि लागू भन्सार महसुल सम्झनु पर्छ । (म) "भन्सार मूल्य" भन्नाले नकिसी वा पैठारी गरिने वस्तुको भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि परिच्छेद-४ बमोजमि निर्धारण गरिएको मूल्य सम्झनु पर्छ ।

(य) "भन्सार वेयर हाउस" भन्नाले दफा ५७ बमोजमिको भन्सार वेयर हाउस सम्झनु पर्छ । (र) "भन्सार क्षेत्र" भन्नाले दफा ६ बमोजमिको भन्सार क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ल) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (व) "महसुल" भन्नाले नकिसी वा पैठारी गरिने वस्तुमा प्रचलित कानून बमोजमि लागू सबै कर, शुल्क र दस्तुर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि लागू भन्सार महसुललाई समेत जनाउँछ । (श) "महानरिदेशक" भन्नाले विभागको महानरिदेशक सम्झनु पर्छ । (ष) "राहत सामग्री" भन्नाले विपद्को अवस्थामा पीडितको खोज, उद्धार तथा राहतका लागि मानवीय सहायता स्वरूप पैठारी हुने नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमिका वस्तु सम्झनु पर्छ । (स) "वस्तु" भन्नाले मुद्रा लगायत जुनसुकै प्रकारको चल वस्तु वा सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (ह) "वस्तुको वर्गीकरण" भन्नाले भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि गरिने वस्तुको वर्गीकरण सम्झनु पर्छ । (कष) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (त्र) "वाहन" भन्नाले वायुयान, जलयान, रेल, सवारी साधन लगायत हवाई, जल वा स्थलमार्गबाट मानसि तथा वस्तु परिवहनको लागि प्रयोग हुने जुनसुकै साधन सम्झनु पर्छ । (ज्ज) "विपद्" भन्नाले कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सृजना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्छ । (कक) "विभाग" भन्नाले भन्सार विभाग सम्झनु पर्छ । (कख) "सवारी साधन" भन्नाले मोटर गाडी, गाडा, टाँगा, ठेला, रक्सा, साइकल लगायत यात्रा गर्न वा वस्तु ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने जुनसुकै साधन सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भन्सार प्रशासन तथा भन्सार क्षेत्र । ३. विभागको स्थापना : (१) यस ऐन बमोजमि भन्सार सम्बन्धी काम गर्नको लागि भन्सार विभाग रहनेछ । (२) महानरिदेशक विभागको प्रमुख हुनेछ र विभागमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार महानरिदेशक सहित आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । ४. महानरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महानरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) भन्सार क्षेत्र बाहेक अन्यत्रबाट यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी वस्तु नकिसी वा पैठारी गरेको भनी कसैले त्यस्तो वस्तु कब्जामा लई वा मानसि सहित पक्राउ गरी विभागमा पेस गरेमा आफैले वा विभागको कुनै अधिकृतलाई तोक्यो त्यसरी पेस भएको वस्तु वा मानसि उपर यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने, गराउने, ।

(ख) कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेको कुनै वस्तु भन्सार क्षेत्रबाट बाहिर लैजानु अघि वा लगसिकेपछि त्यस्तो वस्तुको सम्बन्धमा भएको मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, महसुल निर्धारण जस्ता विषयमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा शङ्का लागेमा सो कुराको जानकारी घोषणाकर्तालाई गराई विभागको कुनै अधिकृतलाई त्यस्तो वस्तु नयिन्त्रणमा लई पुनः जाँच गर्न वा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रतविदन पेस गर्न लगाउने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, गराउने, । (घ) महसुल, मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क वा यस्तै अन्य प्रयोजनको लागि वस्तु वर्गीकरणको उपशीर्षकमा आवश्यक अड्कहरू थप गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, । (ङ) भन्सार मूल्य निर्धारण वा वस्तु जाँचपास वा भन्सार प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य सम्पादन गर्न बाधा परेमा यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, । (च) भन्सार प्रशासनको अनुगमन, नयिन्त्रण तथा रेखदेख गर्ने, । (छ) यस ऐन बमोजमि विभागबाट सम्पादन गर्नु पर्ने अन्य काम गर्ने, गराउने । ५. कार्यालय स्थापना: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै भन्सार क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार भन्सार कार्यालय वा छोटो भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्को कारणले कुनै कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकिने भएमा महानरिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । त्यसरी स्थापना भएको कार्यालयको प्रयोजन समाप्त भएपछि महानरिदेशकले त्यस्तो कार्यालय खारेज गर्नु पर्नेछ । ६. भन्सार क्षेत्र तथा बाटो तोक्न सक्ने: (१) यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि भन्सार सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्न तथा महसुल सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजमि भन्सार क्षेत्र, बाटो वा स्थान तोक्न सक्नेछः- । (क) नेपालको कुनै विमानस्थल, बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, आन्तरिक जाँचपास डपि, रेलवे स्टेशन वा अन्य कुनै क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र तोक्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको क्षेत्रमा पैठारी गरेका वा नकिसी गर्ने वस्तु राख्ने स्थान तोक्ने र त्यस्तो वस्तु नकिसी वा पैठारी गर्नु पर्ने बाटो तोक्ने, । (ग) खण्ड (क) बमोजमिको क्षेत्रमा यात्रु विदेश प्रस्थान गर्ने तथा विदेशबाट आउने स्थान तोक्ने, । (घ) नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तु भण्डारणको लागि भन्सार वेयर हाउस रहने वा नजिी वेयर हाउस सञ्चालनको लागि

इजाजतपत्र दनि सकनि स्थान तोक्ने, । (ड) पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्ने मार्ग तोक्ने । (२) मन्त्रालयले भन्सार क्षेत्रमा रहेको वमिनस्थलमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि बाटो वा स्थान तोक्दा सम्बन्धति वमिनस्थलको सञ्चालकसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानरिदेशकले विपिदको अवस्थामा राहत सामग्री जाँचपास गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्रको रूपमा तोक्न र त्यस्तो भन्सार क्षेत्रबाट मात्र वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्ने गरी बाटो तोक्न सक्नेछ ।

त्यसरी तोकिएको भन्सार क्षेत्र वा बाटोको प्रयोजन समाप्त भएपछि महानरिदेशकले त्यस्तो भन्सार क्षेत्र वा बाटो खारेज गर्नु पर्नेछ । (४) महानरिदेशकले कुनै खास प्रकृतिका वस्तुलाई कुनै खास कार्यालयबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (५) निकासी वा पैठारी हुने वस्तु उपदफा (१) वा (४) बमोजमि तोकिएको बाटो वा कार्यालयबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्नु पर्नेछ । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानरिदेशकले छोटी भन्सार कार्यालयबाट नश्चिति वस्तु वा नश्चिति मूल्यसम्मका वस्तु मात्र निकासी वा पैठारी गर्न सक्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ७. कार्यालयमा रहने कर्मचारी: कार्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्रमुख भन्सार प्रशासक, प्रमुख भन्सार अधिकृत, भन्सार अधिकृत र आवश्यक सङ्ख्यामा अन्य कर्मचारी रहनेछन् । ८. कार्यालय समय: (१) कार्यालयको प्रमुखले महानरिदेशकको स्वीकृतलिई कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने समय निर्धारण गर्न सक्नेछ । त्यसरी निर्धारण गरिएको कार्यालय समय सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यालयको प्रमुखले सेवाग्राहीको सुविधा वा कार्यालयको कार्यबोझका आधारमा नयिमति कार्यालय समय भन्दा अघि वा पछि, सार्वजनिक बिदाका दिनमा वा कार्यालय बन्द रहेको समयमा समेत कामकाज गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) कार्यालयको प्रमुखले सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्न तथा निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कार्यमा सरलता ल्याउन आवश्यक देखेमा महानरिदेशकको पूर्व स्वीकृतलिई स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक बिदा नभएको दिनमा कार्यालय बन्द गर्ने वा सार्वजनिक बिदाको दिनमा कार्यालय खोल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ९. प्रमुख भन्सार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रमुख भन्सार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि वस्तुको वर्गीकरण, मूल्याङ्कन तथा महसुल निर्धारण तथा असुल गर्ने, । (ख) भन्सार क्षेत्र बाहेक अन्यत्रबाट यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून विपरीत हुने गरी वस्तु निकासी वा पैठारी गरेको भनी कसैले त्यस्तो वस्तु कब्जामा लिई वा मानसि सहति पक्राउ गरी कार्यालयमा पेस गरेमा सो उपर यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्ने, । (ग) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि वस्तु जफत गर्ने र जफत गरिएका वस्तुको ललाम बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने, । (घ) यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतले गर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य कार्य गर्ने । १०. प्रमुख भन्सार अधिकृतको अधिकार र जमिमेवारी: (१) प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई आफू कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहेकोमा दफा ९ बमोजमि प्रमुख भन्सार प्रशासकलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी यस ऐन बमोजमि भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) प्रमुख भन्सार अधिकृतले आफू कार्यालय प्रमुख नभएकोमा प्रमुख भन्सार प्रशासकबाट प्रत्यायोजति अधिकार तथा प्राप्त निर्देशनको अधीनमा रही यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतले गर्नु पर्ने काम तथा आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजमिको जमिमेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । ११. भन्सार अधिकृतको अधिकार र जमिमेवारी: (१) भन्सार अधिकृतलाई आफू कार्यालय प्रमुख भएकोमा दफा ९ बमोजमि प्रमुख भन्सार प्रशासक वा दफा १० बमोजमि प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी यस ऐन बमोजमि भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) भन्सार अधिकृतले आफू कार्यालय प्रमुख नभएकोमा प्रमुख भन्सार प्रशासक वा प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट प्रत्यायोजति अधिकार तथा प्राप्त निर्देशनको अधीनमा रही यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतले गर्नु पर्ने काम तथा आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजमिको जमिमेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । १२. छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखको अधिकार: छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखलाई सम्बन्धति कार्यालय प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही वस्तुको जाँचपास गर्ने अधिकार हुनेछ । १३. भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना: (१) कार्यालयबाट जाँचपास भएको कुनै वस्तु घोषणाकर्ताले घोषणा गरे अनुरूप भए, नभएको वा त्यस्तो वस्तु यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि महसुलमा दिएको सुविधा बमोजमि प्रयोग नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्न जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको कार्यालयमा प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक, प्रमुख भन्सार परीक्षक, भन्सार परीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा अन्य कर्मचारी रहनेछन् । १४. प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) जाँचपास पछिको परीक्षण सम्बन्धमा वार्षिकि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तुको उपलब्ध आँकडा (डाटा) को विश्लेषण गरी जोखमि देखिएका वस्तु वा व्यक्तिको जाँचपास पछिको परीक्षणका लागि छनौट गर्ने, । (ग) जाँचपास पछिको परीक्षणका लागि छनौट गरिएका वस्तु वा व्यक्तिको परीक्षण योजना (अडिट प्लान) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) परीक्षण प्रतविदन तयार वा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) जाँचपास

पछिको परीक्षण गर्दा कानूनको परपालनाको वषियमा प्रतविदन तयार गरी वभिगलाई नयिमति रुपमा उपलब्ध गराउने, । (च) यस ऐन बमोजमि भन्सार परीक्षकले गर्ने भनी उल्लेख भएका कार्य गर्ने ।

१५. प्रमुख भन्सार परीक्षक र भन्सार परीक्षकको अधिकार: प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही नजिबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजमि कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार प्रमुख भन्सार परीक्षक र भन्सार परीक्षकलाई हुनेछ । १६. पोशाक र चनिह तोक्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले वभिग र कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय समयमा लगाउने पोशाक, परिचयपत्र र आवश्यकता अनुसार दर्ज्यानी चनिह समेत तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पोशाक, परिचयपत्र र दर्ज्यानी चनिह तोकेकोमा वभिग र कार्यालयमा खटएका कर्मचारीले त्यस्तो पोशाक, परिचयपत्र र दर्ज्यानी चनिह कार्यालय समयमा अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्नेछ । तर कुनै वस्तु वा व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न खटिएको कर्मचारीलाई त्यस्तो पोशाक वा दर्ज्यानी चनिह लगाउन अनिवार्य हुने छैन । (३) कुनै कर्मचारीले यस ऐन बमोजमि भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धति वषियमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान वा कारबाही गर्दा नजिले त्यस्तो कर्मचारीको परिचयपत्र हेर्न चाहेमा आफ्नो परिचयपत्र देखाउनु सम्बन्धति कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । वाहनको आगमन, प्रस्थान, घोषणा, जाँच र जाँचपास । १७. वस्तुको विवरण दनि पर्ने: (१) भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वाहनको सञ्चालकले वस्तु बोकेको वाहन भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु अगावै वा भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बाह्र घण्टाभित्र त्यस्तो वाहनको संक्षिप्त विवरण र सो वाहनमा रहेको वस्तुको विवरण (मेनफिस्ट) कार्यालयमा पेस गर्नु वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिगले तोके बमोजमिको संक्षिप्त विवरण कार्यालयको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि मात्र वाहनलाई भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १८. वाहनको जाँच गराउनु पर्ने: विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने वायुयान बाहेकका यात्रुवाहक, मालवाहक वा खाली वाहनको चालकले त्यस्तो वाहन नेपालमा प्रवेश गर्नु अघि वा नेपालबाट प्रस्थान गर्नु अघि जाँच गराउनु पर्नेछ । १९. जाँचपास नभएका वस्तु ढुवानी गर्न नहुने: पैठारी गरिएको वस्तु ढुवानी गर्ने व्यक्तिले महसुल नतरिएको वा जाँचपास नभएका वस्तु भन्सार क्षेत्र बाहिर वा विदेशमा लैजाने गरी ढुवानी गर्नु हुँदैन । २०. वस्तु घोषणा गर्नु पर्ने: (१) घोषणाकर्ताले आफूले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तुको प्रज्ञापनपत्र घोषणा गर्नु पर्नेछ । तर घोषणा नगरी यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नजि प्रयोगका वस्तुका सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) वस्तुको धनी प्रमाणति हुने आवश्यक कागजात पेस गर्न सक्ने कुनै पन व्यक्तिले जाँचपास प्रयोजनको लागि वस्तुको घोषणा गर्न सक्नेछ । (३) घोषणाकर्ताले वस्तुको विवरण प्रज्ञापनपत्रको ढाँचामा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गरी घोषणा गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी घोषणा गर्दा पेस गर्नु पर्ने कागजात विद्युतीय स्वरूपमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर भन्सार अधिकृतले माग गरेमा त्यसरी माग गरे बमोजमिका कागजात घोषणाकर्ताले पेस गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडेल, एकाइ, उत्पादक कम्पनी र वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजमि घोषति विवरणको सत्यता, पूर्णता र पेस गरेका कागजातको आधिकारिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धति घोषणाकर्ता जम्मेवार हुनेछ । (६) काबु बाहिरको परिस्थितिपरी वा अन्य कुनै मनासबि कारणले घोषणाकर्ताले कुनै कागजात घोषणासाथ पेस गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने गरी अनुमतिको लागि भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा पेस भएका कागजात र नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको पूर्ण घोषणा गर्ने अवधि तोकिएको तत्कालको लागि अस्थायी वा अपूर्ण घोषणा गर्ने अनुमतदिन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि गरिएको घोषणा जाँच गर्दा उक्त वस्तुको पछि स्थायी वा पूर्ण घोषणा गर्दा महसुल फरक पर्ने देखिएमा भन्सार अधिकृतले सुरक्षण बापत सो महसुल बराबरको नगद धरौटी लई वस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि लईएको नगद धरौटी त्यस्तो वस्तुको पूर्ण घोषणाको काम सम्पन्न भएपछि फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (१०) वस्तुको जाँच हुनुपूर्व घोषणाकर्ताले आफूले घोषणा गरेको वस्तुको विवरण घोषणासाथ पेस भएका कागजात विपरीत नहुने गरी संशोधन गर्न भन्सार अधिकृत समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो विवरण संशोधनका लागि अनुमतदिन सक्नेछ । तर संशोधनको लागि गरिएको अनुरोध जालसाज वा बदनीयतपूर्ण देखिएमा विवरण संशोधनको अनुमतदिन छैन । (११) वस्तुको जाँच सुरु भइसकेको तर जाँचपास भइनसकेको अवस्थामा घोषणाकर्ताले घोषणामा संशोधन गर्न भन्सार अधिकृत समक्ष कारण खोली नविदन दिएमा र कारण मनासबि लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो घोषणा संशोधनको लागि अनुमतदिन सक्नेछ । तर देहायको कुनै अवस्था सृजना हुने भएमा घोषणा संशोधन गर्न अनुमतदिन छैन:- । (क) तरिनु पर्ने महसुल वा भन्सारले गर्नु पर्ने नयिमनमा असर पर्ने भएमा, । (ख) यस ऐन बमोजमि हुन सक्ने सजायबाट उन्मुक्त पाउने देखिएमा, । (ग) जाँचपास प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हुने भएमा । (१२) घोषणाकर्ताले कुनै वस्तु एउटा भन्सार प्रक्रिया अन्तर्गत पैठारी गर्नका लागि घोषणा गरिसकेको तर जाँचपास भइनसकेको अवस्थामा सोही वस्तु पुनः अर्को भन्सार प्रक्रिया अन्तर्गत पैठारी गर्न नविदन दिएमा र सो बमोजमि त्यस्तो वस्तु पुनः घोषणा हुने कुरामा भन्सार अधिकृत विश्वस्त भएमा नजिले पहिलै गरिएको घोषणा रद्द गरी अर्को घोषणा गर्न अनुमतदिन

सक्नेछ ।

त्यसरी अनुमतदिइएकामा पहिलै घोषणा गरेको वस्तुमा महसुल लाग्ने छैन । (१३) कसैले पैठारी गर्ने वस्तु कार्यालयमा आइपुगनु अगावै जाँचपास सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भको लागि अग्रिम घोषणा गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको समयावधिभित्र उपदफा (१) वा (७) बमोजिम घोषणा गर्न सक्नेछः- । (क) हवाईमार्गबाट पैठारी हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तुको एयरवे बलि जारी भएपछि कार्यालयमा आइपुगनु अगाडि कुनै पनि समयमा, । (ख) स्थलमार्गबाट पैठारी हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तुको बलि अफ लेडिङ जारी भएपछि कार्यालयमा आइपुगनु अगाडि कुनै पनि समयमा । (१४) घोषणाकर्ताले वस्तु भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो वस्तु जाँचपासको लागि वा भन्सार वेयर हाउसमा राख्नको लागि घोषणा गर्नु पर्नेछ । (१५) उपदफा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र घोषणा गर्न असमर्थ भएको भनी म्याद थपको लागि लिखित अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले सात दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । २१. घोषणा जाँच गर्ने : (१) भन्सार अधिकृतले दफा २३ को अधीनमा रही घोषित वस्तु प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी गर्न पाइने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अवलिम्ब जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वस्तुको भौतिक जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्न पाइने नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले देहायका वस्तुका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- । (क) हातहतियार, खरखजाना, गोली, बारुद तथा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने सामग्री, फ्यूज, तार तथा वस्फोटक पदार्थ जस्ता सामग्री, गाँजा, चरेस, अफमि र त्यस्तै लागू पदार्थ, लागू पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने प्रतबिन्धित औषधी जस्ता पैठारी गर्न नषिधित वस्तु भएमा आवश्यक कारबाहीको लागि निजिको नेपाल प्रहरीको जमिमा लगाउने, । (ख) पैठारीको लागि परिमाण वा समय तोकी कुनै व्यक्ति वा निकायलाई इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र दिइएकामा सो बाहेकको अन्य व्यक्ति वा निकायले पैठारी गरेकामा त्यस्तो वस्तु जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्ने, । (ग) पैठारीको लागि प्रचलित कानूनद्वारा प्रतबिन्धित नगरिएको तर कुनै मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार पैठारी गर्न नसकिने वस्तु भएमा जफत गर्ने, । (घ) पैठारी गरिने वस्तुको सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड, गुणस्तर वा सर्त तोकिएकोमा त्यस्तो मापदण्ड, गुणस्तर वा सर्तको उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको भए त्यस्तो वस्तु जफत गर्ने, । (ङ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वस्तु बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम पैठारीको लागि प्रतबिन्धित लगाइएको वस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने छुट्टै अधिकारी तोकिएकोमा त्यस्तो अधिकारीलाई जमिमा लगाउने, । (च) प्रचलित कानूनद्वारा पैठारी गर्न प्रतबिन्धित गरिएको र वातावरण तथा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नेपालमा उपयोग गर्न, ललाम बकिरी गर्न, सडाउन वा नष्ट गर्न नमिल्ने प्रकृतिको वस्तु भएमा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त वस्तुको लागि भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्रा फर्ति ल्याउने सर्तमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई निकासीकर्तालाई नै फर्ति पठाउन पैठारीकर्तालाई आदेश दिने ।

(३) पैठारीकर्ताले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत हुने कुनै कार्य गरेको कारणले कानूनी वा प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको कुनै वस्तु कब्जा वा जफत गर्नु पर्ने नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुमा पछि नरिणय हुँदा लाग्न सक्ने महसुल, थप महसुल वा जरबाना बापतको रकम नगद धरौटी लिई जाँचपास गर्नु पर्नेछ । २२. शीघ्र जाँचपास गर्नु पर्ने : (१) जीवित जनावर, ताजा फलफूल तथा तरकारी, समुद्री खाना, मासु तथा मासुजन्य उत्पादन, विशेष प्रकारले भण्डारण गर्नु पर्ने खानेकुरा, जैविक प्रवधियुक्त उत्पादन, शारीरिक ग्रन्थी, रगत तथा रक्त प्लाज्मा, औषधि, अनुसन्धान सम्बन्धी नाशवान पदार्थ, खोप वा विभागले समय समयमा तोकेका त्यस्तै छिट्टै बगिर्ने प्रकृतिका वस्तु शीघ्र जाँचपास गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम शीघ्र जाँचपास गर्न नसकिने भएमा सोको कारण सहितको लिखित जानकारी घोषणाकर्तालाई दिनु पर्नेछ । २३. जोखिम विश्लेषणका आधारमा वस्तु जाँचपास गर्ने : (१) वस्तु जाँच गर्दा विभागले राजस्व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा, वस्तुको प्रकृति उत्पत्तिको मुलुक, चलान भएको मुलुक, निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा घोषणाकर्ताको विश्वसनीयताको आधारमा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी त्यस्तो जोखिमको स्तरको आधारमा देहाय बमोजिम जाँचपास गर्ने गरी कम्प्युटर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सक्नेछः- । (क) वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी घोषणाका आधार मात्र जाँचपास गर्ने, । (ख) वस्तु जाँच नगरी तत्सम्बन्धी कागजात मात्र जाँच गरी जाँचपास गर्ने, । (ग) वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी जाँचपास पछि परीक्षण गर्ने गरी घोषणाका आधार मात्र जाँचपास गर्ने, । (घ) सम्पूर्ण वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच गरेर मात्र जाँचपास गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिम जाँचपास हुने वस्तुको लागि विभागले कम्प्युटर प्रणालीमा क्रमशः हरियो मार्ग, पहेँलो मार्ग, नीलो मार्ग र रातो मार्गको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम भन्सार अधिकृतले वस्तु जाँचपास गर्दा कम्प्युटर प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको मार्ग बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणवश कम्प्युटर प्रणाली अवरुद्ध भएको वा कुनै कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणाली स्थापना भइनसकेको वा विपद्को अवस्थामा वस्तु जाँचपास गर्ने प्रक्रिया महानिर्देशकले तोके बमोजिम हुनेछ । (५) प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाइएको कुनै वस्तु प्रचलित कानून बमोजिम नषिधित वा प्रतबिन्धित नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल बापतको रकम धरौटी लिई त्यस्तो वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण प्रतविदन वा सम्बन्धित विशेषज्ञको राय प्राप्त नहुँदै जाँचपास गर्न सक्नेछ । २४.

वस्तु खोलन र जाँच गर्न सक्ने : (१) दफा २३ बमोजमि जाँचपास भएको वा नभएको वस्तुका सम्बन्धमा कुनै शङ्का लागेमा वा सो सम्बन्धमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो वस्तु भन्सार क्षेत्रबाट उठाई लैजानु अघि वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लगसिकेपछि भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जाँच नभएको भए जाँच गर्न, गराउन वा जाँच भइसकेको भए पुनः जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ ।

त्यसरी जाँच गर्नु वा गराउनु अघि कारण सहितको जानकारी घोषणाकर्तालाई दनि पर्नेछ । (२) कुनै वस्तु जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो वस्तु जाँच गर्ने समयमा घोषणाकर्तालाई उपस्थिति हुन आदेश दनि सक्नेछ । (३) घोषणाकर्ताले आफूले नकिसी वा पैठारी गरेको वस्तु आफ्नो उपस्थितिमा जाँच गराउन चाहेमा सोको लखित जानकारी भन्सार अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । त्यसरी जानकारी दिएकोमा भन्सार अधिकृतले तोकेको समयमा नजि उपस्थिति नभए तापनि त्यस्तो वस्तुको जाँच गर्न सक्नेछ । २५. वस्तुको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने : (१) पैठारी गरिएको खाद्य वा पेय पदार्थ वा अन्य त्यस्तै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्याङ्कन, वस्तुको वर्गीकरण वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको दृष्टिले नमूना जाँच गर्न वा गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त वस्तुको नमूना लई आफैले परीक्षण गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउन वा कार्यालय वा विभागको प्रयोगशाला वा प्रमाणीकरण भएका अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विभागको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनको लागि प्राप्त नमूना विभागबाट परीक्षण हुन नसक्ने भएमा विभागले त्यस्तो नमूना अन्य सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विभागबाट परीक्षणको लागि प्राप्त हुन आएको वस्तुको नमूना सम्बन्धित प्रयोगशालाले यथाशीघ्र परीक्षण गरी त्यसको प्रतविदन सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षणको लागि वस्तुको नमूना लई भन्सार अधिकृतले आवश्यक ठानेमा घोषणाकर्तालाई उपस्थिति गराई नमूना लनि वा परीक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग लनि सक्नेछ । (५) घोषणाकर्ताले घोषणा गर्नु अघि वस्तुको नमूना लनि वा भौतिक अवलोकन गर्न चाहेमा वस्तुको नमूना लनि वा अवलोकन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नमूना परीक्षण गर्दा त्यस्तो वस्तुले स्वास्थ्य वा वातावरणलाई हानि पुर्याउने वा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको सम्बन्धमा दफा २१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजमि गर्न वा गराउन लखित आदेश दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि दिएको आदेश बमोजमि सम्बन्धित पैठारीकर्ताले त्यस्तो वस्तु फर्ति नपठाएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जफत गरी सडाउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ र त्यसरी सडाउन वा नष्ट गर्न लाग्ने वा लागेको खर्च सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट असुल गर्नु पर्नेछ । २६. सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्न सकिने : (१) घोषणाकर्ताले आफूले पैठारी गरेको वा नकिसी गर्ने वस्तु भन्सार क्षेत्र भन्दा बाहिर वा त्यस्तो वस्तुको उत्पादनस्थल वा गोदाममा गई जाँच गराउन चाहेमा भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो स्थानमा आफै गई वा आफू मातहतको कर्मचारी पठाई त्यस्तो वस्तु जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वस्तु जाँच गर्नु अघि भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको वस्तुको हकमा घोषणा गरेको भन्सार मूल्य अनुसार सो वस्तुमा लाग्ने महसुलमा पचास प्रतिशत महसुल थप गरी हुन आउने रकम धरौटी लनि सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि लिएको धरौटी रकम सो वस्तुमा लाग्ने महसुल भन्दा बढी भएमा कार्यालयले त्यसरी बढी भएजति रकम पैठारीकर्तालाई फर्ति दनि पर्नेछ र कम भएमा त्यस्तो कम भएजति रकम पैठारीकर्ताबाट असुल गर्नु पर्नेछ । २७. आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिसूचीकृत गर्ने : (१) मन्त्रालयले देहायका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ती (अथोराइज्ड बजिनेस पर्सन) को रूपमा सूचीकृत गर्न सक्नेछ:- । (क) वगित तीन वर्षको अवधिमि भन्सार सम्बन्धी कानूनको पूर्ण पालना गरेको, । (ख) व्यवसायको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था सन्तोषजनक भएको, । (ग) व्यावसायिक अभिलेख वश्वसनीय तथा सन्तोषजनक रूपमा राखेको, । (घ) आवश्यकता अनुसार सुरक्षण वा जमानत दनि सक्नेगरी आर्थिक रूपमा समृद्धताको प्रमाण पेस गर्न सक्षम भएको । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा रहेका व्यक्तिले नकिसी वा पैठारी गर्दा विभागले नजिलाई देहाय बमोजमिका कुनै सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ:- । (क) वस्तु पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कागजातको आधारमा वस्तु जाँचपास गर्ने र पछि पूर्ण विवरण सहितको घोषणा गर्न अनुमति दनि, । (ख) घोषणाकर्ताकै परसिर वा विभागले तोकेको अन्य स्थानमा गई वस्तु जाँचपास गरदिनि, । (ग) सम्भव भएसम्म वस्तुको भौतिक निरीक्षण वा जाँच प्रक्रिया न्यूनीकरण गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमि सूचीकृत भएको व्यक्तिलाई देहायको कुनै आधारमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो सूचीबाट हटाउन सक्नेछ:- । (क) उपदफा (१) बमोजमिको सर्त पूरा नगरेको पाइएमा, । (ख) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूर गरेको प्रमाणित भएमा, । (ग) वस्तु चोरी नकिसी वा पैठारी गरेको प्रमाणित भएमा । २८. ढुवानी गर्ने साधनमा सलि लगाउन सक्ने : (१) विभागले जाँचपास भएको वस्तु नशिचति ढुवानी साधन वा सलि गर्न मिल्ने बन्द कन्टेनरबाट मात्र ढुवानी गर्नु पर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ढुवानी साधनमा कार्यालयले विभागले तोके बमोजमिको सलि लगाउनु पर्नेछ । (३) विभागले कार्यालयबाट जाँचपास भएको वस्तु ढुवानी गर्ने साधन अग्रिम रूपमा कार्यालयमा अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २९. स्वीकृत निलई वस्तु खोलन, हेर्न र जाँच नपाइने : (१) जाँचपास भई सलिबन्द गरिएका वस्तु र त्यस्तो वस्तु ढुवानी गरिहेको साधन नरिधारित गन्तव्यमा

नपुगुन्जेल महानरिदेशकको स्वीकृतनलिई खोल्न, हेर्न र जाँच पाइने छैन । तर राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी र दफा २४ बमोजमि भन्सार अधिकृतले कुनै वस्तु जाँच गर्नको लागि त्यस्तो स्वीकृतलिनि आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीले जाँचपास भई सलिबन्द् गरिएका वस्तु र त्यस्तो वस्तु ढुवानी गरिरहेको साधन अनुसन्धानको लागि कब्जामा लिएमा त्यसको जानकारी चौबीस घण्टाभित्र र त्यस्तो वस्तु वा वस्तु ढुवानी गरिरहेको साधनको सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी त्यस्तो कारबाही सो निकायबाट टुङ्गो लागेको सात दिनभित्र विभाग र सम्बन्धित कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कब्जामा लिएको वस्तु सहितको ढुवानी गर्ने साधन सुरक्षितसाथ आफ्नो कार्यालय वा नजिकको भन्सार कार्यालयमा लगेपछि मात्र खोल्ने, हेर्ने र जाँच्ने कार्य गर्नु पर्नेछ । ३०. पैठारी गरिएको वस्तु पुनः निकासी गर्न सक्ने : (१) पैठारी गरिएको वस्तु देहाय बमोजमि भई पुनः निकासी गर्नु परेमा भन्सार अधिकृतले फर्ति पठाउने आदेश दिन सक्नेछः- । (क) वस्तुमा कुनै खराबी भेटिएको वा पैठारी हुँदाका बखत पैठारीकर्ता र आपूर्तकिर्ताबीच भएको समझौतामा उल्लिखित वस्तु वविरण (स्पेसफिकेशन) अनुसार नभएको, । (ख) जुन उद्देश्यको लागि पैठारी गरिएको हो सो उद्देश्य परिपूर्ति हुन नसकेको, वा । (ग) प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन ठहरिएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था विद्यमान नभई महसुल फर्ति पाउने गरी कुनै वस्तु पुनः निकासी गर्ने आदेश दिने छैनः- । (क) त्यस्तो वस्तु सम्बन्धित आपूर्तकिर्ता वा नजिले तोकेको व्यक्तिलाई फर्ति पठाएको, । (ख) त्यस्तो वस्तुको खराबी वा समझौता बमोजमिको वस्तु वविरण (स्पेसफिकेशन) अनुसार भए नभएको पत्ता लगाउनको लागि नगरी नहुने कार्य बाहेक मर्मत, प्रयोग वा अन्य कार्य नगरिएको, । (ग) पैठारी भएकै वस्तु निकासी हुन लागेको हो भनी भन्सार अधिकृतले यकिन गरेको, । (घ) पैठारी भएको वा कार्यालयमा आइपुगेको मतिलि नबबे दिनभित्र फर्ति पठाउने गरी नविदन दिएको । (३) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु फर्ति पठाएको छ महिनाभित्र शोधभर्ना स्वरूप सोही प्रकारको अर्को वस्तु पैठारी गर्नु पर्ने वा त्यस्तो वस्तु पहिले पैठारी गर्दा विदेशी मुद्रा भुक्तानी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी मुद्रा फर्ति ल्याउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि फर्ति पठाएको वस्तुको लागि भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्रा उपदफा (३) बमोजमि फर्ति नल्याउने वा शोधभर्ना स्वरूप सोही प्रकारको अर्को वस्तु पैठारी नगर्ने पैठारीकर्तालाई भन्सार अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि फर्ति पठाउनु पर्ने वस्तु फर्ति गर्नु अगावै विदेशी आपूर्तकिर्ताले सोको शोधभर्ना स्वरूप सोही प्रकारको अर्को वस्तु पठाएको रहेछ भने पैठारीकर्ताको नविदन र पेस भएका कागजातबाट त्यस्तो वस्तु शोधभर्ना स्वरूप पैठारी भएको देखिएमा लाग्ने महसुल लई भन्सार अधिकृतले जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि शोधभर्ना स्वरूप वस्तु पैठारी भइसकेपछि वा विदेशी मुद्रा फर्ति प्राप्त भइसकेपछि पहिले पैठारी भएको वस्तु उपदफा (१) को म्यादभित्र फर्ति पठाउँदा भन्सार महसुल लाग्ने छैन र पहिले पैठारी गर्दा भन्सार महसुल त्रिसिकेको भए त्यस्तो भन्सार महसुल फर्ति दिनेछ । तर उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको म्यादभित्र वस्तु फर्ति नपठाई सो अवधिपछि फर्ति पठाएमा सो वस्तु पैठारी गर्दा त्रिको भन्सार महसुल फर्ति दिने छैन । (७) उपदफा (१) बमोजमि पुनः निकासी गरिने वस्तु पैठारीकर्ताले कार्यालयमै छाड्न सक्नेछ । यसरी छाडिएको वस्तु ललाम बकिरी हुन नसक्ने अवस्थाको भएमा भन्सार अधिकृतको स्वीकृतलिई पैठारीकर्ताकै खर्चमा कार्यालयका कर्मचारीको रोहबरमा व्यापारिक रूपमा मूल्यहीन बनाउन वा नष्ट गर्न सकिनेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो वस्तु कार्यालयमै छाड्न, नष्ट गर्न वा मूल्यहीन बनाउनको लागि स्वीकृत दिनु अघि पैठारीकर्ताले त्यस्तो वस्तुको शोधभर्ना स्वरूप वस्तु पैठारी गरिसकेको वा पहिले पैठारी गर्दा विदेशी मुद्रा भुक्तानी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी मुद्रा फर्ति ल्याइसकेको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । भन्सार मूल्य निर्धारण । ३१. पैठारी भएका वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने : (१) पैठारी भएका वस्तुको भन्सार मूल्य वशिव व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता (जनरल एग्रीमिन्ट अन टेरफिस एन्ड ट्रेड), १९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्पन्न भएको समझौतामा उल्लिखित भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी नियम, अनुसूची र व्याख्याको अधीनमा रही त्यस्तो वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । (२) पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको वस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने वविरण तथा कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य घोषणा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य उपदफा (१) अनुसारको भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्यको आधारमा वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो कारोबार मूल्यमा भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च समावेश भएको नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले सोको लागि लाग्न सक्ने अनुमानित रकम जोडी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अनुमानित रकम कायम गर्ने आधार महानरिदेशकले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य शङ्कास्पद रहेको विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा भन्सार अधिकृतले नजिसँग त्यस्तो मूल्य वास्तविक कारोबार मूल्य हो भन्ने प्रमाणित गर्ने थप कागजात वा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग भएको कागजात वा प्रमाण उपलब्ध गराउने जमिमेवारी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको हुनेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजमि पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य वा पेस गरेको बलि, बीजक तथा कागजातका आधारमा कुनै वस्तुको भन्सार मूल्य

नरिधारण हुन नसकेमा भन्सार अधिकृतले त्यसको कारण सहितको सूचना सम्बन्धति पैठारीकर्तालाई दनुि पर्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमि घोषणा गरेको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो वस्तुको भन्सार मूल्य सो वस्तु पैठारी हुनुअघि नेपालमा पैठारी भइसकेको समरूपको वस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा नरिधारण गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "समरूपको वस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनेट, गुण, प्रकृति र विशेषता समेतका कुरा एकै किसिमको भएको वस्तु समझनु पर्छ । (८) उपदफा (७) बमोजमि समरूपको वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो वस्तुको भन्सार मूल्य नेपालमा पहिले पैठारी भएको मल्लिदोजुल्दो वस्तु (समिलित गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा नरिधारण गरिनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "मल्लिदोजुल्दो वस्तु (समिलित गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उसै नभएको तर उसै बनेट सामग्रीको अंश र उसै विशेषता भएको कारणले गर्दा उसै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रूपमा हेरफेर हुन सक्ने वस्तु समझनु पर्छ । (९) उपदफा (८) बमोजमि मल्लिदोजुल्दो वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो वस्तु यसअघि नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धति व्यक्तिलाई बकिरी भएको रहेछ भने त्यसरी बकिरी भएको अधिकतम एकाइको प्रतिकाइ बकिरी मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा कटाई (डिडिक्टिभि भ्यालु मेथड) त्यस्तो वस्तुको भन्सार मूल्य नरिधारण गरिनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो वस्तु पैठारीकर्तालाई बकिरी गर्दा बकिरेताले । लएको वा लनि सक्ने मुनाफा समेत गणना (कम्प्युटेड भ्यालु मेथड) गरी भन्सार मूल्य नरिधारण गरिनेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न नसकनि भएमा भन्सार अधिकृतले उपदफा (१), (७), (८), (९) र (१०) विपरीत नहुने गरी मनासबि आधारमा त्यस्तो वस्तुको भन्सार मूल्य नरिधारण गर्नेछ । (१२) उपदफा (९) र (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारीकर्ताले उपदफा (९) भन्दा पहिले उपदफा (१०) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी भन्सार मूल्य नरिधारण गरिदिको लागि अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले उपदफा (१०) बमोजमि भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न सक्नेछ ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्तित प्रयोजनको लागि यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने नजिी प्रयोगको वस्तु सम्बन्धी सूचना अन्तर्गत पैठारी भएको वस्तु वा विदेशी मुलुकबाट उपहार वा नमुनाको रुपमा पैठारी भएको वस्तु वा राहत वितरणको लागि पैठारी भएको सामग्री वा मूल्य नखुलेको अवस्थाको वस्तुको कारोबार मूल्य खुलाउन नसकनि कारण जनाई पैठारीकर्ताले मूल्याङ्कन गरिदिने निविदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको अनुमानति भन्सार मूल्य नरिधारण गर्न सक्नेछ । (१४) भन्सार अधिकृतले पैठारी हुने वस्तुको भन्सार मूल्य नरिधारण गर्दा सामान्यतया विदेशी मुद्रामा गर्नु पर्नेछ । विदेशी मुद्रामा भन्सार मूल्य नरिधारण गरिएकोमा त्यस्तो मूल्यलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा वस्तु घोषणा गरेको दिको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको त्यस्तो विदेशी मुद्राको बकिरी दरको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (१५) पैठारी हुने वस्तुको भन्सार मूल्य नरिधारण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट विनिमय दर नतोकिएको विदेशी मुद्राको हकमा सो विदेशी मुद्रालाई अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गर्दा कायम हुन आउने अमेरिकी डलरको सो दिको बकिरी दरको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ३२. नकिसी गरिने वस्तुको भन्सार मूल्य नरिधारण : (१) नकिसी गरिने वस्तुको भन्सार मूल्य सामान्यतया नकिसीकर्ताले घोषणा गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानरिदेशकले आवश्यक ठानेमा नकिसी हुने कुनै वस्तुको न्यूनतम भन्सार मूल्य तोकन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि न्यूनतम भन्सार मूल्य तोकिएकोमा नकिसीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य र महानरिदेशकले तोकेको भन्सार मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही मूल्यलाई नकिसी प्रयोजनको लागि त्यस्तो वस्तुको भन्सार मानिनेछ । (४) भन्सार अधिकृतले उपदफा (३) बमोजमि वस्तुको मूल्य नरिधारण गर्दा विदेशी मुद्रामा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो वस्तु यस ऐन बमोजमि जाँचपासको लागि घोषणा भएको दिको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको त्यस्तो विदेशी मुद्राको खरिद दरको आधारमा गरिनेछ । ३३. न्यून बीजकीकरण वा अधिक बीजकीकरण गर्न नहुने : (१) घोषणाकर्ताले भन्सारमा वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण वा अधिक बीजकीकरण गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि, - (क) "न्यून बीजकीकरण" भन्नाले भन्सार अधिकृतले यस परिच्छेद बमोजमि नरिधारण गरेको मूल्य भन्दा घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य घटी भएको अवस्था समझनु पर्छ । (ख) "अधिक बीजकीकरण" भन्नाले घोषणाकर्ताले भन्सारमा कुनै वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा उक्त वस्तुको लागि वास्तविक रुपमा भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने मूल्य भन्दा बढी मूल्य घोषणा गरेको अवस्था समझनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यसरी न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत रकम जरिवाना गरी वस्तु जाँचपास गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि घोषणाकर्ताले वस्तुको अधिक बीजकीकरण गरेको शङ्का लागेमा भन्सार अधिकृतले छानबिको लागि सम्बन्धति निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घोषणाकर्ताले पैठारी भएका वस्तुको भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य दफा ३१ बमोजमि भन्सार अधिकृतले नरिधारण गरेको भन्सार मूल्य भन्दा न्यून भएमा

भन्सार अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृतलाई त्यस्तो वस्तु खरिद गर्न सक्नेछ । ३४. पुनः मूल्य निर्धारण गर्न आदेश दनि सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस परिच्छेद बमोजमि भन्सार अधिकृतले भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा दफा ३१ अनुकूल नभएको वा निर्धारित मूल्य शङ्कास्पद छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा महानिर्देशकले त्यस्तो वस्तु जाँचपास भएको नबुबे दनिभतिर दफा ३१ बमोजमि पुनः भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि महानिर्देशकले आदेश दिएमा भन्सार अधिकृतले तीस दिनभतिर दफा ३१ बमोजमि त्यस्तो वस्तुको पुनः भन्सार मूल्य निर्धारण गरी सोको जानकारी महानिर्देशकलाई दनि पर्नेछ । ३५. मूल्य निर्धारण सम्बन्धी जानकारी माग गर्न सक्ने : (१) पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न कार्यालयले अवलम्बन गरेको आधारको सम्बन्धमा जानकारी लनि चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सात दिनभतिर नजिलाई त्यस्तो जानकारी दनि पर्नेछ । परिच्छेद-५ । वस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल निर्धारण । ३६. वस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल निर्धारण : (१) महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि पैठारी भएको वा निकासी हुने वस्तुको वर्गीकरण देहायका आधारमा गरिनेछः- । (क) भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून, । (ख) विश्व भन्सार सङ्गठनद्वारा प्रतपादित हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण प्रणाली र सोको व्याख्यात्मक टपिणी, । (ग) विश्व भन्सार सङ्गठनले गरेको वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय, । (घ) विश्व भन्सार सङ्गठनको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कमटीको राय माग गरेकोमा सो राय, । (ङ) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि कुनै वस्तुका सम्बन्धमा महानिर्देशकले गरेको वर्गीकरण वा दिएको पूर्वादेश । (२) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजमि भन्सार अधिकृतले वस्तु जाँचपास गर्नु अघि घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको वस्तु उपदफा (१) बमोजमिको आधारमा वर्गीकरण भए वा नभएको जाँच गरेर मात्र महसुल निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित आधार बमोजमि वर्गीकरण भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल अवलिम्ब निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि जाँच गर्दा वस्तुको वर्गीकरण उपदफा (१) मा उल्लिखित आधार बमोजमि भएको नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले घोषणाकर्तालाई सोको जानकारी गराई उपदफा (१) को आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजमि लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि भन्सार अधिकृतले गरेको वस्तुको वर्गीकरणमा चर्चित नबुझ्ने घोषणाकर्ताले भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको महसुल बुझाई दफा १३ बमोजमि पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) घोषणाकर्ताले उपदफा (५) बमोजमि महसुल बुझाउँदा वस्तुको वर्गीकरणको अन्तमि निर्णय हुँदा ठहरे बमोजमि हुने गरी लाग्ने महसुल नगद धरौटी राखी जाँचपास गराउन चाहेमा भन्सार अधिकृतले सोही बमोजमिको रकम नगद धरौटी लई त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । ३७. वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गर्ने : (१) दफा ३६ बमोजमि वस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतलाई घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको वस्तुको वर्गीकरण मलि नमलिको सम्बन्धमा द्वविधि भएमा त्यस्तो वस्तुको वसित वविरण, तत्सम्बन्धी कागजात, द्वविधि हुनु पर्ने कारण सहतिको राय तथा सम्भव भएमा वस्तुको नमूना सहति निर्णयको लागि महानिर्देशक समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी पठाउनु अघि भन्सार अधिकृतले आफूले उपयुक्त ठानेको उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी सो बमोजमि लाग्ने महसुल बापतको रकम नगद धरौटी लई जाँचपास गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा महानिर्देशकले दफा ३६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित आधार समेतको अध्ययन र विश्लेषण गरी त्यसरी लेखी आएको मतिलि तीस दिनभतिर त्यस्तो वस्तुको वर्गीकरण उपशीर्षक तोकी सोको जानकारी भन्सार अधिकृतलाई गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गर्नु अघि महानिर्देशकले आवश्यक ठानेमा सो वस्तु कार्यालय, वभाग वा अन्य सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई सम्बन्धित विशिषज्ञ, विश्व भन्सार सङ्गठन, अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राय लनि सक्नेछ । त्यसरी राय माग गरिएकोमा उपदफा (३) बमोजमिको समयसीमा लागू हुने छैन । (५) कुनै सरकारी कार्यालय वा संवैधानिक निकायलाई यस ऐन बमोजमि भन्सार जाँचपास भएको कुनै वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा द्वविधि भएमा सोको यकनि गर्न वभागमा लेखी पठाउन सकिनेछ । त्यसरी लेखी आएमा महानिर्देशकले निर्णय गरी त्यस्तो वस्तुको उपशीर्षक खुलाई सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दनि पर्नेछ । ३८. वस्तु जाँचपास गर्ने : यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि छुट वा सुविधा दिएकोमा बाहेक घोषणाकर्ताले यस ऐन बमोजमि निर्धारण भएको महसुल बुझाएपछि मात्र भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्नेछ । तर निर्धारण गरिएको महसुल वा दफा २० बमोजमि भन्सार अधिकृतको अनुमतमा घोषणा संशोधन गरेको कारणले फरक पर्न गएको महसुल एक सय रुपैयाँभन्दा घटी हुने भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो महसुल नलाई वस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

३९. केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनभन्तरालको स्वीकृतमा महानिर्देशकले केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गरी वभागबाट वस्तु जाँचपास गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ४०. प्रमाण माग गर्न सक्ने : (१) कुनै व्यक्तिले निकासी गर्न लागेको वा पैठारी गरेको वस्तुको महसुल तरि नतरिको सम्बन्धमा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा सोको यकनि गर्न कार्यालयको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तबाट सो वस्तुको महसुल तरिको वा भन्सार जाँचपास भएको प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको प्रमाण पेस

गरनु सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । नजिले महसुल तरिको वा भन्सार जाँचपास गरेको प्रमाण पेस गर्न नसकेमा वा पेस गरेको प्रमाणमा लेखे बमोजमिको वस्तु नभई फरक वस्तु देखिने आएमा सम्बन्धति कर्मचारीले सो व्यक्तिलाई वस्तु सहति आफ्नो कब्जामा लई भन्सार अधिकृत समक्ष पेस गरनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि व्यक्तिको वस्तु पेस भएपछि भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई चोरी पैठारी वा चोरी नकिसीको कसूरमा कारबाही चलाउनेछ । ४१. यातुरको जाँचपास : (१) वदिशबाट नेपाल आउने वा नेपालबाट वदिश जाने यातुरले आफ्नो साथमा भएको वा आफूसँग ल्याएको वा लैजान लागेको ब्यागेज भन्सार अधिकृत वा नजिले तोकेको भन्सार कर्मचारीबाट जाँच गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै यातुरले वदिशबाट नेपाल आउँदा आफ्नो साथमा वा आफ्नो ब्यागेज वा सवारी साधनमा दफा २० को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको सूचना बमोजमि महसुल छुट पाउने भन्दा बढी परमिण वा बढी मूल्यका वा महसुल छुट नहुने वस्तु ल्याएमा त्यस्तो वस्तु कार्यालयमा घोषणा गरनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि यातुरले घोषणा गरेको वस्तु दफा २० को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको सूचनामा उल्लेख भएको हद भन्दा बढी परमिण वा बढी मूल्यको । भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु औचित्य हेरी लाग्ने महसुल लई जाँचपास गरदिने वा जफत गर्न सक्नेछ । (४) भन्सार अधिकृत वा नजिले तोकेको भन्सारको कर्मचारीले वदिशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट वदिश प्रस्थान गर्ने यातुर वा व्यक्तिको ब्यागेज जाँच गर्न सक्नेछ । आफ्नो ब्यागेज भन्सार अधिकृत वा त्यस्तो कर्मचारीको अगाडि ल्याउनु, ब्यागेज खोल्नु, जाँच गराउनु तथा ब्यागेज बन्द गरनु सम्बन्धति यातुर वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (५) यातुरको वस्तु जाँचपासमा सहजता ल्याउन भन्सार अधिकृतले भन्सार क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म महसुल नलाग्ने वस्तुको लागि हरियो मार्ग र महसुल लाग्ने वस्तुको लागि रातो मार्गको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (६) कार्यालयले यातुरको प्रवेश बनिदुमा उपदफा (५) बमोजमिको मार्गको व्यवस्था गरेकोमा आफ्नो साथमा भन्सारमा घोषणा गरनु पर्ने वा महसुल लाग्ने वस्तु भएका यातुरले रातो मार्ग तर्फ गई त्यस्ता वस्तु भन्सार अधिकृत समक्ष घोषणा गरी लाग्ने महसुल बुझाई छुटाउनु पर्नेछ ।

(७) आफ्नो साथमा भन्सारमा घोषणा गरनु पर्ने वा महसुल लाग्ने कुनै वस्तु नभएका यातुर हरियो मार्ग हुँदै बाहिर नसिकन सक्नेछन् । (८) वभागले सम्बन्धति हवाई सेवा सञ्चालकबाट हवाईमार्गबाट नेपाल आउने यातुरको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अग्रिम रूपमा प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि व्यवस्था भएकोमा अग्रिम रूपमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति हवाई सेवा सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ । (१०) भन्सार अधिकृतले यातुर र नजिको साथमा रहेका वस्तुको जाँच तथा जाँचपास गर्दा जोखिमि विश्लेषणका आधारमा गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । खानतलासी, कब्जा, पक्राउ तथा जफत । ४२. खानतलासी लनि सक्ने : (१) कसैले महसुल नतरि वा चोरी नकिसी गर्न लागेको वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको वस्तु कुनै घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँमा लुकाएको वा राखेको छ भन्ने विश्वास वा शङ्का गरनु पर्ने मनासबि कारण भएमा महानिदेशक वा भन्सार अधिकृतले निर्णय गरी त्यस्तो घर, पसल, गोदाम, भवन वा ठाउँको खानतलासी लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी लनु अघिसो घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँको धनी वा सो घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँमा तत्काल बसोबास गरिरहेको व्यक्तिलाई त्यसरी खानतलासी लनु परेको कारण समेत खोली लखिति सूचना दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दैँदा नजिले त्यस्तो सूचना बुझ्न नमानेमा सो सूचनाको एक प्रतित्यस्तो घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँसी दनु पर्नेछ । त्यसरी टाँस गरिएको सूचना सम्बन्धति व्यक्तिले रीतपूर्वक पाएको मानिन्छ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि सम्बन्धति धनी वा व्यक्तिलाई सूचना दिएपछि नजिले खानतलासी लनि खटिएको कर्मचारीलाई त्यस्तो घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी गर्न दनु पर्नेछ । त्यसरी खानतलासी गर्न कसैले बाधा वरिध गरेमा खानतलासी लनि खटिएको कर्मचारीले खानतलासी लनु पर्ने घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँमा बसिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानबाट हट्ने आदेश दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि हट्ने आदेश दैँदा कुनै व्यक्तिसो स्थानबाट नहटेमा खानतलासी लनि कर्मचारीले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आवश्यक बल प्रयोग गरी नजिलाई हटाई खानतलासी लनु पर्ने घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँको बाहिर वा भित्रको ढोका वा झ्यालमा ताला वा छेसकनी लगाएको भए सो खोली वा फोरी अन्य कुनै अवरोध भए सो समेत हटाई सूर्योदय भएदेखि सूर्यास्त हुनु अगावैको समयभित्र कुनै पनि समयमा खानतलासी लनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानतलासीको सूचना दैँदा वा सो उपदफा बमोजमिको समयभित्र खानतलासी लँदा चोरी पैठारी गरिएको वा चोरी नकिसी गर्न लागिएको वस्तु त्यस्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँबाट अन्यत्र सार्न सक्ने वा वदिश पठाउन सक्ने शङ्का लागेमा खानतलासी लनि कर्मचारीले जुनसुकै समयमा खानतलासी लनि सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) वा (६) बमोजमि खानतलासी लँदा खानतलासी लनि कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी वा घरधनी वा नजिको प्रतिनिधि वा अठार वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षी राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो साक्षी बस्ने मानसि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि नजिले साक्षी बस्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा मुचुल्कामा जनाई खानतलासी लनि कर्मचारीले सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि खानतलासी लँदा देहाय बमोजमिका वस्तु फेला परेमा खानतलासी लनि कर्मचारीले बरामद गरी आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ:- । (क) भन्सार छली वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको वा चोरी नकिसी गर्न लागेका वस्तु, । (ख) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि जफत हुन सक्ने अन्य वस्तु, । (ग) वस्तुसँग सम्बन्धति बहीखाता, अभिलेख, कम्प्युटर तथा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खण्ड (क)

मा उल्लिखित वस्तुको कारोबारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने अन्य सामग्री, । (घ) यस ऐन बमोजमिको कसूरसँग सम्बन्धित हुन सक्ने अन्य वस्तु । (९) उपदफा (८) बमोजमि वस्तु बरामद गरी खानतलासी लनि कर्मचारीले कब्जामा लिएकोमा त्यस्तो वस्तुको विवरण तयार गरी सोको एक प्रतितत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई दनि पर्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण बुझ्न नमानेमा वा नजिलाई बुझाउन नसकेपिमा दुई जना साक्षीको रोहबरमा मुचुल्का गरी खानतलासी लिएको स्थानमा टाँस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी विवरण टाँस गरिएकोमा सम्बन्धित वस्तुको धनीले त्यस्तो विवरण बुझेको मानिन्छ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि वस्तुको विवरण, तत्सम्बन्धी कागजात र कब्जामा लिएको वस्तु खानतलासी लनि कर्मचारीले भन्सार अधिकृत समक्ष दाखलिा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाखलिा भएपछि भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजमि आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । ४३. वायुयानको तलासी वा जाँच गर्न सक्ने : (१) विदेशबाट नेपालको कुनै विमानस्थलमा आएको वा नेपालको कुनै विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने क्रममा रहेको कुनै वायुयानमा चोरी पैठारी गरिएको वा चोरी पैठारी वा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले कुनै वस्तु लुकाई राखेको सूचना भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त भई सो सूचनामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार भएमा र भन्सार अधिकृतले आवश्यक देखेमा विमानस्थल सञ्चालकलाई जानकारी दिई त्यस्तो वायुयानमा प्रवेश गरी वायुयानको सबै भागको तलासी लनि वा जाँच गर्न, वायुयानमा भएका वा वायुयानमा चढाउन वा वायुयानबाट ओराल्न लागेका सबै वस्तु जाँच गर्न वा तत्सम्बन्धी कागजात माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार अधिकृतले वायुयानको तलासी लाँदै वा जाँच गर्दा वायुयानको क्याप्टेनसँग वायुयान, कार्गो, चालक दलका सदस्य, यात्रु वा अन्य कुरासँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको सूचना भन्सार अधिकृतलाई उपलब्ध गराई तलासी लनि वा वस्तु जाँच गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित वायुयानको क्याप्टेनको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि तलासी लाँदै वा जाँच गर्दा चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेको वा गर्ने उद्देश्यले लुकाई राखेको वस्तु वा अन्य प्रतबिन्धति वा नषिधति वस्तु फेला परेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु र सोसँग सम्बन्धित कागजात समेत कब्जामा लिई सोको जानकारी सम्बन्धित वायुयान सञ्चालकलाई दनि पर्नेछ । ४४. वाहन रोक्ने र तलासी वा जाँच गर्न सक्ने : (१) भन्सार अधिकृत वा भन्सारमा खटिएको कर्मचारीलाई कुनै वाहनमा महसुल नतरिएको वा चोरी निकासी गर्न लागिएको वा चोरी पैठारी गरिएको वा प्रतबिन्धति वा नषिधति वस्तु भए नभएको नशिचति गर्नका लागि जुनसुकै वाहनलाई जुनसुकै स्थान र समयमा रोकी त्यस्तो वाहनको तलासी लनि वा जाँच गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार अधिकृत वा भन्सारमा खटिएको कर्मचारीले कुनै वाहनलाई रोक्ने आदेश दिएमा त्यस्तो वाहनको चालकले तत्काल वाहन रोकी तलासी लनि वा जाँच गर्न दनि पर्नेछ । त्यसरी तलासी लनि वा जाँच गर्न रोकिएको वाहनलाई भन्सार अधिकृतको अनुमत बिना अन्यत्र लैजान पाइने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि भन्सार अधिकृत वा भन्सारमा खटिएको कर्मचारीले कुनै वाहन रोक्न आदेश दिएकोमा वाहनको धनी वा चालकले त्यस्तो वाहन नरोकेमा वा त्यस्तो आदेश नमानि हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो वाहन नचलाई भगाउन प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा भन्सार अधिकृतले भन्सारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीलाई त्यस्तो वाहनको पाङ्ग्रा मा गोली हान्न आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गोली हान्न परेको अवस्थामा सोको जानकारी छिटो माध्यमद्वारा महानिदेशक र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । ४५. व्यक्तिको तलासी लनि सक्ने : (१) विदेशबाट नेपाल आउन वा नेपालबाट विदेश जान लागेको कुनै व्यक्तिको साथमा वा नजिको ब्यागेजमा महसुल नतरिने मनसायले लुकाई राखेको वा प्रतबिन्धति वा नषिधति वस्तु भएको शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा भन्सारमा खटिएको कर्मचारीले सोको मौखिक जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई नजिको तलासी लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको शरीरको तलासी लाँदै नजिले शरीरभित्र कुनै वस्तु लुकाई राखेको छ भन्ने शङ्का लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको एक्स-रे गराउन वा चिकित्सकबाट आवश्यक जाँच गराई तलासी लनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई आदेश दनि सक्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तु चोरी निकासी गर्न लागेको वा चोरी पैठारी गरेको वा चोरी पैठारी गर्न लागेको शङ्का गर्नु पर्ने कारण भएमा वा त्यस्तो सूचना प्राप्त भएमा भन्सारमा खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै समय वा स्थानमा रोकी मौखिक जानकारी दिई त्यस्ता व्यक्तिको शरीर वा नजिको साथमा रहेको वस्तुको तलासी लनि सक्नेछ । तर महिलाको शरीरको तलासी लनि पर्दा भन्सारमा खटएका महिला कर्मचारी वा महिला प्रहरीबाट र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हकमा नजिले रोजेको महिला वा पुरुष कर्मचारी वा प्रहरीबाट लनि पर्नेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले दफा ६ बमोजमि तोकिएको बाटो बाहेक अन्यत्रबाट वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न लागेमा भन्सार अधिकृत वा भन्सारमा खटिएको कर्मचारी वा अधिकारप्राप्त अन्य सरकारी कर्मचारीले नजिलाई तत्काल रोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि रोक्न खोज्दा नजिले त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीलाई हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी भाग्न वा उम्कन खोजेमा भन्सार अधिकृत वा त्यस्तो कर्मचारीले नजिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि पक्राउ गर्दा नजिले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा र तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्यको पालनाको निमित्त त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले भन्सारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीलाई स्थिति नियन्त्रणमा लनिको लागि हवाई फायर गर्न र हवाई फायर गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रण नभए सकभर कम क्षति हुने गरी गोली समेत चलाउन आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि गोली चलाउनु परेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी छिटो माध्यमद्वारा महानिदेशक र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । ४६. भन्सार अधिकृत समक्ष

पेस गर्नु पर्ने : (१) दफा ४५ बमोजमि तलासी लनि लागएको कुनै व्यक्तिले भन्सार अधकृतको उपस्थितिमा आफ्नो तलासी लनि माग गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीले नजिलाई तुरुन्त भन्सार अधकृत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेस गरिएको व्यक्तिको तलासी लनि पर्ने मनासबि आधार देखेमा भन्सार अधकृतले आफूले तलासी लनि पर्ने वा आफू मातहतको कर्मचारीलाई आफ्नो उपस्थितिमा तलासी लनि लगाउनु पर्नेछ । ४७. चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेको माननि : (१) यस परचिछेद बमोजमि तलासी लाँदा महसुल लाग्ने वा यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि घोषणा गरी निकासी वा पैठारी गर्नु पर्ने वस्तु बरामद भएकोमा भन्सार अधकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो वस्तुको भन्सार जाँचपास भएको प्रमाण पेस गर्न आदेश दनिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार अधकृतले दिएको आदेश बमोजमि वस्तुको जाँचपास भएको प्रमाण पेस गर्न नसकेमा नजिले त्यस्तो वस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेको माननिन्छ । ४८. कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने : (१) यस परचिछेद बमोजमि तलासी लाँदा कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिनि आएमा भन्सार अधकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि नजिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने मनासबि कारण देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले नजिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिने सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तितत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ती भाग्ने, उम्कने, नजिले दसी, प्रमाण वा सबुद नष्ट गर्ने सम्भावना भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्तिले फेला परेमा भन्सार अधकृत वा नजिले खटाएको कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै बखत जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । ४९. फरार व्यक्तिलाई पक्रन सकिने : यस ऐन अन्तर्गत कसूर माननि कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसूर गर्दाकै बखत पक्राउ गर्न नसकिएमा वा पक्राउ गरिएको भए तापनि नजि फरार भएमा भन्सार अधकृत वा अनुसन्धान अधकृतले वा नजिले खटाएको अन्य कर्मचारीले नजिलाई जुनसुकै बखत पक्राउ गर्न सक्नेछ । ५०. वस्तु कब्जामा लनि सक्ने : (१) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि जफत हुने वस्तु देखेमा वा पत्ता लागेमा भन्सार अधकृतले वा नजिले खटाएको कर्मचारीले वा भन्सारमा सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरीले त्यस्तो वस्तु जुनसुकै ठाउँमा र जहलिसुकै पना कब्जामा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु कब्जामा लनिले त्यसरी वस्तु कब्जामा लनि परेको कारण र कब्जामा लिएको वस्तुको विवरण सहितको नसिसा वस्तु कब्जा गरेको तीन दिनभित्र सम्बन्धित वस्तुको धनीलाई दनि पर्नेछ । ५१. वस्तु बुझाउनु पर्ने : (१) कार्यालयको कर्मचारी वा अन्य निकायले यस ऐन बमोजमि कब्जामा लिएको वस्तु र सोको विवरणको एक प्रतियथाशीघ्र भन्सार अधकृत समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु दाखलि भएपछि भन्सार अधकृतले त्यस्तो वस्तु यस ऐन बमोजमि कब्जा गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो वस्तु बनि कारण कब्जामा लिएको वा कब्जामा लनि नपर्ने देखिएमा नजिले सो वस्तु त्यस्तो वस्तुको धनीलाई तुरुन्त फर्ति दनि पर्नेछ । (३) भन्सार अधकृतले उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा वस्तु जफत हुन सक्ने देखेमा त्यस्तो वस्तुका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधकृतबाट अनुसन्धान तहकिकात गराउन सक्नेछ । ५२. वस्तु जफत गर्ने : (१) दफा २० को उपदफा (१४) बमोजमिको अवधिभित्र घोषणा नगरिएको वस्तु वा भन्सार क्षेत्र वा भन्सार वेयर हाउसबाट तोकेको अवधिभित्र जाँचपास गरी नलगेको वस्तु भन्सार अधकृतले जफत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जफत गर्नु अघि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो वस्तु छुटाई लैजान वस्तुको धनीलाई पन्ध्र दिनको सूचना दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको सूचनाको अवधिभित्र वस्तु छुटाई लैजान वस्तुको धनीले नविदन दिएमा र कारण मनासबि लागेमा भन्सार अधकृतले त्यस्तो वस्तु सार्वजनिक सूचनाको अवधिभित्र जाँचपास गरिदिने सक्नेछ ।

५३. जफत गर्नु पर्ने अन्य वस्तु : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कुनै वस्तु जफत गर्ने नरिण्य भएमा त्यस्तो वस्तु प्याक गर्न प्रयोग भएका पार्सल वा प्याकेट समेतका वस्तु जफत गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो वस्तु ढुवानीमा प्रयोग भएको आधारमा कुनै वायुयान, जलयान, रेल, कन्टेनर, मोटरगाडी, ट्रक, ट्र्याक्टर, बस लगायतका सवारी वा ढुवानीका साधन वा त्यसमा जडति ट्रेलर जफत गरिने छैन । ५४. जफत गरेको सूचना दनि पर्ने : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कुनै वस्तु जफत गरिएकोमा भन्सार अधकृतले छिटो माध्यमद्वारा सोको जानकारी त्यस्तो वस्तुको धनीलाई दनि पर्नेछ । ५५. वस्तु नेपाल सरकारको हुने : कुनै पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको वस्तु कार्यालयबाट नछुटाई भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारको हुने गरी कार्यालयमा छाडेको र यस ऐन बमोजमि जफत गरिएको वस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । ५६. भन्सार क्षेत्रमा छेक्बार राख्न सक्ने : (१) भन्सार क्षेत्रमा आवागमन हुने सार्वजनिक सडक वा स्थानबाट वस्तुको चोरी निकासी वा चोरी पैठारी हुन सक्ने वा महसुल छल्न सक्ने कार्यलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न भन्सार अधकृतले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सडक वा स्थानमा छेक्बार राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "छेक्बार" भन्नाले यात्रु वा वाहन भन्सार क्षेत्र भई आवतजावत गर्ने स्थानमा यात्रु वा वाहनको नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि राखिएको ढाट, ढोका वा ब्यारियर जस्ता आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने भौतिक वस्तु वा संरचना सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१)

बमोजमि राखिएको छेक्बार नजकि पुगेपछि कुनै पनवाहनको चालकले आफ्नो वाहन रोकी सो छेक्बार भन्दा अगाडि बिद्वनको लागि भन्सारका कर्मचारीको अनुमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको छेक्बारबाट कुनै वाहनलाई क्षति पुगेमा वा सो वाहनमा रहेको चालक वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै चोटपटक लागेमा भन्सार अधिकृत वा भन्सारको अन्य कर्मचारी जम्मेवार हुने छैन । परचिछेद-७ । भन्सार वेयर हाउस । ५७. भन्सार वेयर हाउसको स्थापना र सञ्चालन : (१) नकिसी हुने वा पैठारी भएका वस्तु जाँचपास नभएसम्मका लागि सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि विभागले कार्यालयको परिसर, कुनै स्थान वा भन्सार क्षेत्रमा भन्सार वेयर हाउस निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) कसैले कार्यालयको परिसर वा स्थान वा भन्सार क्षेत्रमा भन्सार वेयर हाउस निर्माण गरी वा सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न चाहेमा विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) महानिर्देशकले कुनै विशेष प्रकारका वस्तु कुनै खास भन्सार वेयर हाउसमा मात्र राख्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले नेपालको कुनै स्थानमा नजिकी वेयर हाउस सञ्चालनको लागि प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र लई त्यस्तो वेयर हाउसमा पैठारी भएका वा नकिसी हुने वस्तु जाँचपास नभएसम्मका लागि जम्मा गर्न वा सुरक्षित रूपमा राख्न महानिर्देशकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(५) कार्यालय आफैले सञ्चालन गरेको भन्सार वेयर हाउस बाहेक अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भन्सार वेयर हाउसको इजाजतपत्र प्रचलित कानून बमोजमि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (६) महानिर्देशकले भन्सार वेयर हाउसमा वस्तु राख्ने अवधि र अन्य सर्त तोक्न सक्नेछ । (७) भन्सार वेयर हाउस सञ्चालन गर्दा यस दफा बमोजमि महानिर्देशकले तोकेको सर्त पालना नगरेमा महानिर्देशकले उपदफा (४) बमोजमि दिएको स्वीकृति जुनसुकै बखत रद्द गरी त्यस्तो वेयर हाउसको इजाजतपत्र खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (८) भन्सार अधिकृत वा नजिले खटाएको भन्सारको कुनै कर्मचारीले कुनै बखत भन्सार वेयर हाउसमा प्रवेश गर्न, वस्तु निरीक्षण गर्न, प्रत्येक वस्तु खोली जाँच गर्न वा बीच बीचमा छड्के जाँच गर्न वा वस्तुको नमूना सङ्कलन गर्न सक्नेछ । (९) महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृतको अनुमति बिना अन्य कुनै पनव्यक्तिलाई भन्सार वेयर हाउसमा प्रवेश गर्न, वस्तु निरीक्षण गर्ने वा वस्तुको नमूना सङ्कलन गर्ने अधिकार हुने छैन । ५८. भन्सार वेयर हाउसमा रहेका वस्तु स्थानान्तरण गर्न सक्ने : (१) कुनै वस्तुको धनीले एउटा भन्सार वेयर हाउसमा राखिएको वस्तु अर्को भन्सार वेयर हाउसमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दिनु सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनको व्यहोरा मनासबि लागेमा भन्सार अधिकृतले वस्तु स्थानान्तरण गर्ने अनुमति दिनु सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमति लई वस्तु स्थानान्तरण गर्दा वस्तुको धनीले पैठारी भएको वस्तु वचिलन गरेमा नजिले त्यस्तो वस्तु चोरी पैठारी गरेको मानिनेछ । ५९. भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने : (१) दफा ५७ को उपदफा (१), (२) वा (५) बमोजमि सञ्चालित भन्सार वेयर हाउसमा नकिसी वा पैठारीका लागि राखिएको वस्तु जाँचपास नभएसम्म सम्बन्धित कार्यालयको नियन्त्रणमा रहनेछ । (२) भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु देहायको अवस्थामा मात्र भन्सार क्षेत्र बाहिर लैजान सकिनेछ:- । (क) कार्यालयमा घोषणा गरी त्यस्तो वस्तुमा यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि निर्धारण गरिएको सम्पूर्ण महसुल, जरबिना, ब्याज, भन्सार वेयर हाउसको भाडा लगायतका बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको, र । (ख) भन्सार अधिकृतबाट जाँचपास भएको । ६०. भन्सार वेयर हाउसमा रहेका वस्तुको क्षतिपूर्ति : (१) भन्सार वेयर हाउसमा रहेका वस्तु भन्सार वेयर हाउस सञ्चालकले क्षति नहुने गरी सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) भन्सार वेयर हाउसमा राखिएका वस्तु चोरिएमा, हराएमा, वपिद् वा दुर्घटनाको कारणले वा वस्तु राख्ने वा उठाउने क्रममा स्वाभाविक रूपमा हुन सक्ने टुटफुट बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, क्षति भएमा वा क्षति गरिएमा, लापरबाही वा जानाजानी अन्य अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएमा वस्तुको धनीले त्यस्तो वस्तुको क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून बमोजमि भन्सार वेयर हाउस सञ्चालकबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(३) भन्सार वेयर हाउसमा रहेका वस्तु भन्सार वेयर हाउस सञ्चालकको लापरबाहीको कारणले चोरी भएमा, हराएमा, आगलागी भएमा वा अन्य कुनै कसिमिले क्षति वा हानि नोक्सानी भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुलको दोब्बर महसुल भन्सार वेयर हाउस सञ्चालकबाट असुल गर्नु पर्नेछ । ६१. बन्डेड वेयर हाउस सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिनु सकिने : (१) कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गरी इजाजतपत्र प्राप्त बन्डेड वेयर हाउसमा राखी त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु उत्पादन, प्रशोधन वा निर्माण गरी वदेशमा नकिसी गर्नको लागि वा स्वदेशमै परिवर्तित वदेशी मुद्रामा बिक्री गर्नको लागि बन्डेड वेयर हाउस सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन चाहेमा महानिर्देशक समक्ष नविदन दिनु सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा महानिर्देशकले त्यस्तो उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउस सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिनु सक्नेछ । ६२. इजाजतपत्र नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्ने : बन्डेड वेयर हाउस सञ्चालनको इजाजतपत्र पाएको व्यक्तिले देहायका कुनै सर्त पालना नगरेमा महानिर्देशकले त्यस्तो इजाजतपत्र नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) नकिसी मूलक उद्योगले तयारी वस्तुलाई कच्चापदार्थ भनी घोषणा गरेमा, । (ख) बन्डेड वेयर हाउसको लागि प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, । (ग) इजाजतपत्रमा उल्लिखित सर्त पालना नगरेमा । ६३. करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिनु सक्ने : (१) महानिर्देशकले तोकिए बमोजमिका वस्तु कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा पाउने निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिलाई करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिनु सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, । (क) "करमुक्त पसल"

भन्नाले भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि बैङ्क जमानतमा पैठारी गरी वस्तु भण्डारण गर्न र त्यस्तो वस्तुमा यस ऐन तथा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने कर छुट दिई बकिरी गर्न महानरिदेशकबाट इजाजतपत्र लई कुनै स्थानमा सञ्चालन गरिने पसल सम्झनु पर्छ । (ख) "कूटनीतिक सुविधा" भन्नाले नेपाल पक्ष भएको सन्ध्या सम्झौताको प्रावधान बमोजमि कुनै वस्तु जाँच नगरी, महसुल नलई लगत मात्र राखी नकिसी वा पैठारी गर्न दिने सुविधा वा सहूलियत सम्झनु पर्छ । (ग) "महसुल सुविधा" भन्नाले कुनै वस्तु प्रचलति कानून बमोजमि महसुल नलई, जाँच गरी वा नगरी लगत मात्र राखी नकिसी वा पैठारी गर्न दिने सुविधा सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करमुक्त पसल सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र दिँदा आवश्यकताको विश्लेषणको आधारमा सङ्ख्या तथा क्षेत्र यकिन गरी न्यूनतम शुल्क तोकी सो शुल्कमा सलिबन्दी बोलपत्रद्वारा प्रतस्पर्धाको आधारमा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले करमुक्त पसलको लागि पैठारी गरेको वस्तु उपदफा (१) मा उल्लेखित व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बकिरी गरेमा वा बकिरी अनुसार मौज्जात दुरस्त नदेखिएमा महानरिदेशकले नजिबाट त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल र सोको दोब्बर जरिवाना असुल गरी त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । वस्तुको आन्तरिक परिवहन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन ।

६४. वस्तुको आन्तरिक परिवहनको सुविधा दनि सकिने : कुनै कार्यालयमा आइपुगेको वस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास नगराई अर्को कार्यालयमा लगी जाँचपास गराउन चाहेमा त्यस्तो वस्तु अर्को कुनै कार्यालयसम्म लैजाने गरी आन्तरिक परिवहनको सुविधा दनि सकिनेछ । ६५. अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै वस्तु नेपालको भूभाग हुँदै अर्को कुनै मुलुकमा लैजानको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी शर्त सहित कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अनुमति दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनको लागि नेपालमा पैठारी हुने वस्तुमा महसुल लाग्ने छैन । (३) अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनको लागि वस्तु आगमन हुने कार्यालय, प्रयोग गर्न पाइने मार्ग तथा प्रस्थान हुने कार्यालयको सम्बन्धमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्ध्या उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (४) पारवहनको लागि नेपालमा पैठारी गर्ने वस्तुको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय र कुनै सेवा प्रदान गरे बापत लडिने शुल्क तथा दस्तुर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-९ । शीघ्र जाँचपास तथा हुलाकबाट गरिने नकिसी वा पैठारी । ६६. शीघ्र जाँचपासको सुविधा दनि सक्ने : (१) नजि क्षेत्रबाट सञ्चालति द्रुत सेवा वा कुरियर कम्पनीले हवाई मार्गबाट नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तुको लागि मन्त्रालयले शीघ्र जाँचपासको सुविधा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शीघ्र जाँचपासको सुविधा दिँदा अपनाइने प्रक्रिया, नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले पालन गर्नु पर्ने शर्त, बन्देज तथा त्यस्तो सुविधा लागू हुने मति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (३) नजि क्षेत्रबाट सञ्चालति द्रुत सेवा वा कुरियर कम्पनीले हवाई मार्गबाट नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तुमा नेपाल सरकारले महसुल छुट दनि सक्नेछ । ६७. हुलाक मार्फत नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तु भन्सार अधिकृत समक्ष दाखलि गर्नु पर्ने : (१) हुलाक मार्फत कसैको नाममा पुलनिदाबाट कुनै वस्तु आएमा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयले पुलनिदा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सो कुराको सूचना दिई त्यस्तो पुलनिदा नजिकको कार्यालयको भन्सार अधिकृत समक्ष जाँचपासको लागि पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश गरेको पुलनिदा भन्सार अधिकृतले जाँचपास गरेपछि मात्र हुलाक कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइदनि पर्नेछ । (२) कसैले हुलाक मार्फत वस्तुको पुलनिदा नकिसी गर्न ल्याएमा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयले त्यस्तो वस्तु नजिकको कार्यालयको भन्सार अधिकृतबाट जाँचपास गराई ल्याएपछि मात्र त्यस्तो पुलनिदा बुझलिई चलान गरिदनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हुलाक मार्फत वस्तु नकिसी वा पैठारी गर्दा भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्न नपर्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । पूर्वदशि ।

६८. पूर्वदशि जारी गर्न सक्ने : (१) पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गर्ने वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्तिको सम्बन्धमा पूर्वदशिको लागि महानरिदेशक समक्ष नविदन दिएमा महानरिदेशकले पूर्वदशि दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूर्वदशि दनि अघि त्यस्तो वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्ति सम्बन्धमा परामर्श लनि आवश्यक देखिएमा महानरिदेशकले परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) महानरिदेशकले पूर्वदशिको माग गरिएको वस्तुको सम्बन्धमा प्रयोगशाला परीक्षण गराई प्रतविदन लनि, सम्बन्धित वषियका वजिज वा कुनै सरकारी निकाय वा वशिव भन्सार सङ्गठनको राय लनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि पूर्वदशि दिँदा वस्तुको वर्गीकरणका सम्बन्धमा दफा ३६ बमोजमि र वस्तुको उत्पत्तिको सम्बन्धमा नेपाल समेत सदस्य रहेको क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय सन्ध्या सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी दनि पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल पक्ष रहेको क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय सन्ध्या सम्झौता बमोजमि उत्पत्तिको मुलुकको आधारमा भन्सार महसुल दर फरक हुने वस्तु बाहेक अन्य वस्तुका सम्बन्धमा वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी पूर्वदशि दिने छैन । परिच्छेद-११ । कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ६९. कसूर गरेको माननि : कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको माननिन्छः- । (क) दफा ६ बमोजमि तोकिएको भन्सार क्षेत्र वा बाटो बाहेक अन्यत्रबाट नकिसी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा कुनै वस्तु चोरी नकिसी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा, । (ख) दफा १७ बमोजमि वस्तुको वविरण नदिएमा, । (ग) दफा १८ बमोजमि

वाहनको जाँच नगराएमा, । (घ) दफा १९ बमोजमि महसुल नतरिएका वा भन्सारबाट जाँचपास नभएका वस्तु ढुवानी गरेमा, । (ङ) दफा २९ बमोजमिको अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिले कार्यालयबाट जाँचपास भई सलिबन्दी गरिएको वस्तु र त्यस्तो वस्तु ढुवानी गरिरहेको साधन खोलेमा, हेरेमा वा जाँच गरेमा, । (च) दफा ४१ को उपदफा (६) बमोजमि रातो मार्ग प्रयोग नगरेमा, । (छ) दफा ४२ बमोजमि घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी लनि नदिएमा, । (ज) दफा ४३ बमोजमि विमानका क्याप्टेन वा चालक दलका सदस्यले वायुयानमा प्रवेश गर्न वा तलासी लनि वा वस्तु जाँच गर्न नदिएमा वा बाधा वरिध गरेमा, । (झ) दफा ४४ बमोजमि भन्सार अधिकृत वा भन्सारमा खटाएको कर्मचारीले दिएको आदेश बमोजमि वाहन नरोकेमा वा तलासी लनि अवरोध गरेमा वा त्यस्तो वाहन नजाँचै भगाएमा वा भगाउन प्रयत्न गरेमा, । (ञ) दफा ५६ बमोजमि भन्सारका कर्मचारीको अनुमतनिलिई भन्सारको छेक्बार पार गरेमा वा भन्सारका कर्मचारीले वाहन रोक्ने सङ्केत गर्दै अटेर गरी अगाडि बढेमा, । (ट) कानून अन्तर्गत पैठारी भएको सवारी साधनको सम्बन्धमा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत कुनै कार्य गरे वा गराएमा, । (ठ) प्रचलित कानून बमोजमिको महसुल वा जरविना नबुझाई कार्यालय वा भन्सार क्षेत्रबाट वस्तु उठाई लगेमा, । (ड) सवारी साधनको धनीले वस्तु चोरी पैठारी वा चोरी निकासी गर्न जानाजानी आफ्नो सवारी साधन उपलब्ध गराएमा, ।

(ढ) सवारी साधनको धनीको सहमति वा जानकारी बनि सवारी चालकले जानाजानी चोरी पैठारी गरेको वा चोरी निकासी गर्न लागेको वस्तु ढुवानी गरेमा, । (ण) राजस्वमा हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेस गरेमा, । (त) वस्तुको वास्तविक मूल्य भन्दा कम मूल्य देखाउन जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली बीजक बनाई कार्यालयमा पेस गरेमा, । (थ) कुनै कुरा झुठो हो भन्ने जानाजानी प्रज्जापनपत्र वा कार्यालयमा प्रयोग गरि लखितमा लेखेमा, सहीछाप गरेमा, प्रयोग गरेमा वा भन्सार अधिकृतले सही गरेको वा छाप लगाएको लखित, लाहा, सलिछाप, दस्तखत वा अन्य कुनै चिन्ह वा सङ्केतलाई कीर्ते गरेमा, बदलेमा वा नष्ट गरेमा, । (द) महानिर्देशक वा कार्यालय प्रमुखको लखित आदेश बनि कार्यालयमा प्रयोग गरिएको कम्प्युटर प्रणाली वा सो प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्क वा अभिलेख कुनै प्रकारले परिवर्तन गर्ने, मेटाउने, हटाउने, नोक्सानी पुर्याउने, तथ्याङ्क थप्ने, कार्य प्रणालीमा अवरोध पुर्याउने वा कुनै किसिमले हेरफेर गर्ने कार्य गरेमा वा सो प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा, । (ध) वस्तुको धनीले वा नजिको भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिले वस्तु चोरी गर्न वा सो वस्तुमा नोक्सानी पुर्याउने मनसायले कुनै भन्सार वेयर हाउस खोलेमा, भन्सार वेयर हाउसमा प्रवेश गरेमा वा सो वेयर हाउसमा रहेको वस्तु कुनै प्रकारले खोलेमा, । (न) भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु भन्सार अधिकृतको स्वीकृति बिगर हटाएमा वा लगेमा, । (प) भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु जमिनामा रहेको कर्मचारी वा व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु हराएमा वा नोक्सानी गरेमा, । (फ) अनधिकृत कर्मचारीले भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु हटाएमा वा हटाउने आदेश दिएमा, । (ब) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि पूर्ण वा आंशिक महसुल छुट वा सुविधामा पैठारी गरेको वस्तु जुन उद्देश्यले पैठारी गरेको हो त्यस्तो उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरेमा, बकिरी गरेमा वा छुट वा सुविधा नपाउने व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक महसुल छुट वा सुविधामा कुनै वस्तु पैठारी गरेमा, । (भ) भन्सार अधिकृत वा कार्यालयको कर्मचारीलाई यस ऐन वा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न वा कार्यालयको काममा जानाजानी बाधा अवरोध पुर्याएमा, । (म) चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरिएको वस्तु हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै त्यस्तो वस्तु लुकाएमा वा राखेमा, । (य) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा, । (र) खण्ड (क) देखि खण्ड (य) बमोजमिको कसूर गर्न मद्दत गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा । ७०. जरविना तथा सजाय : (१) दफा ६९ को खण्ड (क), (घ), (च), (ज), (ट) वा (ठ) बमोजमिको कसूर गरेमा कसूरसँग सम्बन्धित वस्तु जफत गरी देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) दश लाख रुपैयाँसम्म बगिो भएमा बगिो बमोजमि जरविना, । (ख) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बगिो भएमा बगिो बमोजमि जरविना र देहाय बमोजमिको कैद सजाय:- ।

(अ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बगिोमा दुई महनिसम्म कैद, । (आ) पच्चीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्मको बगिोमा दुई महनिदेखि छ महनिसम्म कैद, । (इ) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बगिोमा छ महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरको बगिो एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी वस्तुको बगिो बमोजमि जरविना र देहाय बमोजमिको कैद सजाय हुनेछ:- । (क) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको बगिोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (ख) तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बगिोमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद । (३) कसैले देहायको कुनै कसूर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ६९ को खण्ड (ख), (ङ) वा (ज) बमोजमिको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना, । (ख) दफा ६९ को खण्ड (ग) वा (झ) बमोजमिको कसूर गरेमा नेपालमा दर्ता नभएको वाहन र नेपालमा दर्ता भएको वस्तु सहितको वाहनको हकमा कसूरको बगिो एक करोड रुपैयाँसम्म भएमा उपदफा (१) बमोजमि सजाय, कसूरको बगिो एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा उपदफा (२) बमोजमिको सजाय र नेपालमा दर्ता भएको खाली (रति) वाहन भएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना, । (ग) दफा ६९ को खण्ड (छ) बमोजमिको कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना । (४) दफा ६९ को खण्ड (ङ) वा (ढ) बमोजमिको कसूर गरेमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित बगिो बमोजमिको वस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन सो साधनको धनीको सहमति वा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ भने त्यस्तो सवारी साधनको धनीलाई एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरविना र सवारी साधनको धनीको सहमति वा जानकारी बनि सवारी चालकले

जानाजानी त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्न सो सवारी साधन प्रयोग गरेकोमा त्यस्तो सवारी चालकलाई एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा उपदफा (२) मा उल्लिखित बगि बमोजमिको वस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन सो साधनको धनीको सहमति वा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ भने त्यस्तो सवारी साधनको धनीलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र सवारी साधनको धनीको सहमति वा जानकारी बना सवारी चालकले जानाजानी त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्न सो सवारी साधन प्रयोग गरेकोमा त्यस्तो सवारी चालकलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । (५) दफा ६९ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको वा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको महसुल रकमको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । जालसाजी वा करिटे गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीको लागि भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) दफा ६९ को खण्ड (त) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तु जफत गरी उक्त वस्तुमा लाग्ने महसुलको दुई सय प्रतिशत जरिवाना हुनेछ ।

जालसाजी वा करिटे गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीको लागि भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) दफा ६९ को खण्ड (थ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । सरकारी कागजात करिटे गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीको लागि भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (८) दफा ६९ को खण्ड (द) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तो कसूरबाट महसुल घटाएको, महसुल छलेको वा कुनै प्रकारले दायित्व कम पारिएको पाइएमा त्यसरी हानि पुर्‍याएको महसुल रकमको पाँच गुणा हुने रकम नजिबाट असुल गरिनेछ । सो कार्यबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने भन्सार अधिकृतले त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भराइदनि सक्नेछ । (९) दफा ६९ को खण्ड (ध) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (१०) दफा ६९ को खण्ड (न) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई नजिबाट सो वस्तु दाखला गराई सो वस्तुको मूल्य बमोजमि जरिवाना गरी छ महिनासम्म कैद र वस्तु दाखला हुन नसकेमा वस्तुको मूल्यको दोब्बर जरिवाना गरी छ महिनासम्म कैद हुनेछ । (११) दफा ६९ को खण्ड (प) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सो वस्तुको मूल्य र लाग्ने महसुल असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (१२) दफा ६९ को खण्ड (फ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (१३) दफा ६९ को खण्ड (ब) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुलको दुई सय प्रतिशत जरिवाना हुनेछ । (१४) दफा ६९ को खण्ड (भ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारी भएमा नजिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र अन्य व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (१५) दफा ६९ को खण्ड (म) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो वस्तु जफत गरिनेछ । (१६) दफा ६९ को खण्ड (य) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको अवस्था र गम्भीरता हेरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (१७) दफा ६९ को खण्ड (र) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई भए सरहको सजाय हुनेछ । (१८) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि जफत गर्नु पर्ने देखिए तापन उपभोग भइसकेका वा पत्ता नलागेका वस्तुको बगि बराबरको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई असुल गर्न सकिनेछ । ७९. वस्तुको वविरण फरक पारी घोषणा गरेमा सजाय हुने : कुनै घोषणाकर्ताले वस्तु घोषणा गर्दा देहाय बमोजमिको वविरण फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- ।

(क) पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार तथा गुणस्तर सही भए तापन परिमाण घटी गरी घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यसरी घटी परिमाण घोषणा गरेजति वस्तुको मूल्यको शतप्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल लई त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न, । (ख) पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए तापन उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको पच्चीस प्रतिशत रकम जरिवाना र लाग्ने महसुल लई त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न, । (ग) पैठारी गरेको एउटा वस्तुलाई अर्कै वस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट नरिमति वस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट नरिमति वस्तु भनी वा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल वा गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै वस्तु घोषणा नै नगरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना गरी सो वस्तु जफत गर्न वा नजिबाट वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न, । (घ) पैठारी गरेको वस्तु वा सोको प्याकडिग नै त्यस्तो वस्तुको पहिचान हुने ब्राण्ड, कम्पनी, मोडेल, आइटम नम्बर वा यस्तै कुनै वविरण स्पष्ट अङ्कति भएकोमा त्यस्तो वस्तु स्पष्ट पहिचान हुने वविरण नखुलाई घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई वस्तुमा लाग्ने महसुलको पचास प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न, । (ङ) नकिसी हुने वस्तुको वास्तविक परिमाण भन्दा बढी

परमाणु उल्लेख गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यसरी बढी घोषणा गरिएजति वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरबिना गरी सो व्यहोरा कम्प्युटर प्रणाली वा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी वस्तु जाँचपास गर्न, । (च) नकिसी हुने वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल वा गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी त्यस्तो घोषणाकर्तालाई वस्तुको मूल्य बराबर जरबिना गर्न, । (छ) वस्तु वा सोको प्याकडिगमा उल्लेखित वस्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनविवरण मेटेको, च्यातेको, खुरकेको, बदलिएको वा लेबल हटाएको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्न वा त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरबिना र लाग्ने महसुल लई जाँचपास गर्न, । (ज) कुनै वस्तु महानिर्देशकबाट एक पटक वर्गीकरण भइसकेको वा पूर्वदश दइसकेको वा कुनै कार्यालयबाट वर्गीकरण भई जाँचपास भइसकेकोमा त्यस्तै वस्तु पुनः पैठारी गर्दा महसुल छल्ने मनसायले सोही पैठारीकर्ताले वर्गीकरण फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको शतप्रतिशत जरबिना र लाग्ने महसुल असुल गरी जाँचपास गर्न, ।

(झ) घोषणाकर्ताले दफा २० को उपदफा (३) बमोजमि विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजमि लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत जरबिना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न । ७२. भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु फरक परेमा जरबिना हुने : (१) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमि भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु घोषणाकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट बाहिर लैजानु अघि वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लगसिकेपछि भन्सार अधिकृत वा अन्य अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजमि पुनः जाँच गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तुको पुनः जाँच गर्दा वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर वा परमाणु घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा फरक पाइएमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कसूर गरेमा भन्सार अधिकृतले जाँचपासका बखत फरक विवरण घोषणा गरे बापत विवरण फरक पाइएजति वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरबिना र लाग्ने महसुल असुल गरी वस्तु छाडिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि बुझाउनु पर्ने जरबिना र महसुल रकममा त्यस्तो वस्तु जाँचपास हुँदाका बखत बुझाइएको महसुल रकम मलिन गर्न वा घटाउन पाइने छैन । (५) दफा ६४ बमोजमि आन्तरिक परिवहनको लागि कार्यालयबाट स्वीकृत लिई तोकिएको कार्यालयको लागि चिलान गरिएको वस्तु बाटैमा वचिलन गरी महसुल छली गरेमा वा कन्टेनरमा लगाइएको भ्रमण्डलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडति ताला वा सलिसलिवार नम्बर सहितको सलि दुरुस्त नराखेमा वा आन्तरिक परिवहनको लागि तोकिएको सडक मार्ग प्रयोग नगरेमा भन्सार अधिकृतले देहाय बमोजमि जरबिना गर्नेछः- । (क) आन्तरिक परिवहनमा रहेको वस्तु महसुल छल्ने उद्देश्यले बाटैमा वचिलन गरेको पाइएमा त्यस्ता वस्तुको मूल्यको तीन सय प्रतिशत जरबिना गरी त्यस्तो वस्तु जफत गर्ने वा वस्तु फेला नपरेमा वस्तुको मूल्यको पाँच सय प्रतिशत जरबिना गर्ने, । (ख) आन्तरिक परिवहनमा रहेको वस्तु महसुल छल्ने उद्देश्य नरहे तापनि कन्टेनरमा लगाइएको भ्रमण्डलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडति ताला वा सलिसलिवार नम्बर सहितको सलि दुरुस्त नराखेको वा काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक आन्तरिक परिवहनको लागि तोकिएको सडक मार्ग प्रयोग नगरेको वा तोकिएको समयावधिभित्र तोकिएको कार्यालयमा नपुगेको पाइएमा पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरबिना गर्ने । ७३. भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई सजाय हुने : (१) दफा ७१ वा ७२ बमोजमिको कार्यमा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिसंलग्न भएको पाइएमा त्यस्तो भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई भन्सार अधिकृतले पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरबिना वा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई सजाय गरिएको कारणले मात्र वस्तुको धनीले यस ऐन बमोजमि हुने सजाय वा जरबिनाबाट उन्मुक्ति पाउने छैन ।

७४. प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुने : यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनकिसूर हुने रहेछ भने सो कसूरमा त्यस्तो कानून बमोजमि कारबाही र सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिन्छ । परिच्छेद-१२ । मुद्दाको अनुसन्धान, तहककित र दायरी । ७५. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कैद सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ७६. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन बमोजमि जरबिना मात्र हुने र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा भन्सार अधिकृतले र एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ । ७७. अनुसन्धान अधिकृत तोकनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि पक्राउ गरी भन्सार अधिकृत समक्ष पेस गरिएको व्यक्ती वा भन्सार अधिकृतले जारी गरेको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित भएको व्यक्ती वा कारबाहीको लागि बिज्यामा लई बुझाइएको वस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहककित गरी कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान, तहककित गर्न भन्सार अधिकृतले कार्यालयको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयमा एक जना मात्र भन्सार अधिकृत भए सम्बन्धित कार्यालयको तल्लो तहको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकन बाधा पर्ने छैन । ७८. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) मुद्दाको अनुसन्धानको सलिसलामा अभ्युक्तको बयान लनि, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित देखिएका अन्य व्यक्तिलाई म्याद जारी गरी झकिउने, बुझ्ने, । (ख) कुनै घर, भवन, पसल, गोदाम वा ठाउँको

खानतलासी लनि, । (ग) कसूरसँग सम्बन्धति व्यक्तफिरार भएमा नजिलाई पक्राउ गर्ने वा गर्न लगाउने, । (घ) मुद्दाको अनुसन्धानको सलिसलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग लागेको व्यक्तिकसूरदार हुन सक्ने देखिएमा नजिबाट उक्त कसूरमा यस ऐन बमोजमि हुन सक्ने कैद, जरबिना बापतको रकम र बगिो समेत असुल गर्नु पर्ने त्यस्तो बगिो बराबरको रकम समेत खाम्न गरी नगद धरौटी माग गर्ने र नजिले धरौटी दाखलिा गरेमा तारखिमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान, तहककिात गर्ने, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमि माग गरेको नगद धरौटी दाखलिा नगरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतलिई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने, । (च) खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थुनामा नराखेको खण्डमा नजिले प्रमाण लोप गराउन सक्ने वा भाग्न वा पछि पक्राउ गर्न सकिने न्यून सम्भावना रहेकामा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धति व्यक्तलिाई थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि कैद बापतको धरौटी लाँदा एक दिन कैद बराबर प्रचलति कानूनमा नरिधारति दरले लनिु पर्नेछ ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धानको सलिसलामा पेस हुन आएका वस्तुमध्ये जीवति जनावर, पशुपक्षी वा छटिो नाश हुन सक्ने वस्तु वा गुणस्तर कायम राख्न वा स्थानको अभावले वा सुरक्षाको दृष्टिलै कार्यालय वा भन्सार वेयर हाउसमा राख्न नमलिने वा नसकिने वस्तु भए अनुसन्धान अधिकृतले तुरुन्त ललिाम बकिरी गरी प्राप्त रकम धरौटीमा राख्न वा त्यस्तो वस्तु कुनै सरकारी नकिायमा दाखलिा गर्न पठाउन सक्नेछ । ७९. मुद्दा दायर गर्नु पर्ने : (१) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजमिको कसूरमा अनुसन्धानको काम सुरु गरेको पच्चीस दिनभतिर अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) दफा ७५ बमोजमि नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकलिबाट नरिणय भएको हुनु पर्नेछ । ८०. थुवा पुर्जी दिनु पर्ने : यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान अधिकृत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुनै व्यक्तलिाई थुनामा राख्दा त्यसरी थुनामा राख्नु पर्नेको कारण र सोको कानूनी आधार खुलाई प्रचलति कानून बमोजमिको ढाँचामा थुवा पुर्जी दिनु पर्नेछ । ८१. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधि : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तलिाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्दा नजि उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणति भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसिम्म थुनामा राखनि छैन । परिच्छेद-१३ । मुद्दाको कारबाही, नरिणय र कार्यान्वयन । ८२. मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजमि कुनै कसूरका सम्बन्धमा दफा ७९ बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तुरुन्त प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । ८३. अभियुक्तको बयान गराउनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतबाट कारबाही र कनिारा हुने कसूरको सम्बन्धमा अभियुक्त उपस्थति भएपछि भन्सार अधिकृतले नजिको लखिति बयान लनिु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बयान लाँदा बुझ्नुपर्ने कुनै कुरा छुट भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो अभियुक्तलिाई उपस्थति गराउन लगाई नजिसँग छुट कुराको बयान पुनः लनि सक्नेछ । ८४. मुद्दाको नरिणय तत्काल गर्न सक्ने : (१) कुनै अभियुक्तले आफूलाई लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी भन्सार अधिकृत समक्ष सावतिी बयान दिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो बयानको सत्यता र वशि्वसनीयतालाई समेत वचिर गरी अन्य कुनै प्रमाण बुझ्नु पर्ने नदेखिएमा मुद्दाको नरिणय तत्काल गर्न सक्नेछ । (२) कुनै अभियुक्तले नजिलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा आंशकि रूपमा सावति भएमा भन्सार अधिकृतले नजि सावति नभएको हदसम्मको वषियमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश दिन सक्नेछ । ८५. थुना वा तारेखमा राखी कारबाही गर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखनि भएमा वा कसूरदार हो भन्ने वशि्वास गर्ने कुनै मनासबि आधार भएमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई उक्त कसूरमा यस ऐन बमोजमि हुन सक्ने कैद, जरबिना बापतको रकम र बगिो समेत असुल गर्नु पर्ने सो बराबरको रकम समेत खाम्न गरी नगद धरौटी माग गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी माग गरिएको धरौटी रकम अभियुक्तले दाखलिा गरेमा नजिलाई तारखिमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरेको नगद धरौटी दाखलिा नगरेमा वा गर्न नसकेमा वा कुनै अभियुक्तलिाई थुनामा नराखेमा नजिले प्रमाण लोप गराउन सक्ने वा भाग्न वा पछि पक्राउ गरी मुद्दाको कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेमा त्यस्तो अभियुक्तलिाई भन्सार अधिकृतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कैद बापतको धरौटी लाँदा दफा ७८ को उपदफा (२) मा लेखिएको दर बमोजमि लनिु पर्नेछ । (४) कुनै अभियुक्तबाट धरौटी लाँदा तोकिएको तारखिमा उपस्थति नभएमा धरौटी जफत हुने सर्त उल्लेख गरी कागज गराउनु पर्नेछ । ८६. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजमि कुनै अभियुक्तलिाई थुनामा राख्दा, थुनामा राखिएको अभियुक्तलिाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसँग धरौटी लाँदा कारण सहतिको आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । ८७. समाह्वान वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थति नभएका अभियुक्तलिाई उपस्थति गराउन भन्सार अधिकृतले सम्बन्धति अभियुक्तका नाममा पन्ध्र दिनको म्याद दिई प्रचलति कानून बमोजमि समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्त भागी पुनः पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने वशि्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त कार्यालयमा उपस्थति नभएमा त्यस्तो अभियुक्तको हकमा भन्सार अधिकृतले प्रचलति कानून बमोजमि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्नेछ । ८८. म्याद थाम्न र वारसि नयिक्त गर्न नपाइने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा ८७ बमोजमि

जारी भएको म्याद थाम्न र वारसि नयिक्त गर्न पाइने छैन । तर काबु बाह्रिको परस्थितिपरी तोकिएको म्यादमा उपस्थिति हुन नसकेको कारण देखाई कुनै अभियुक्तले नविदन दएमा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो नविदनको व्यहोरा मनासबि देखेमा काबु बाह्रिको परस्थिति व्यतति भएपछि बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामदिन सक्नेछ । ८९. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने : भन्सार अधिकृतलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धति व्यक्तलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने, लिखित पेस गर्न लगाउने र मुद्दाको पुरपक्ष गर्ने वा भन्सार अधिकृत समक्ष दायर भएका मुद्दामा भएको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । ९०. धरौटी जफत हुने : (१) यस ऐन बमोजमि धरौटी राख्ने व्यक्तिकाबु बाह्रिको परस्थितिपरेको बाहेक कार्यालयबाट तोकिएको तारखिमा उपस्थिति नभएमा नजिले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै अभियुक्तसँग दफा ८५ बमोजमि धरौटी लाई मुद्दाको कारबाही गरिएकोमा सो मुद्दाको नरिणय हुँदा अभियोग प्रमाणति भएमा नजिले बुझाउनु पर्ने जरबिना बापतको रकम उक्त धरौटीबाट सदरस्याहा । गरी असुल गरिने छ । तारखि गुजारेको आधारमा मात्र पुनः जरबिनाको रकम असुल गरिने छैन ।

९१. मुद्दा नरिणय गर्नु पर्ने अवधि : यस ऐन बमोजमिको मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया तीस दिनभित्र भन्सार अधिकृतले मुद्दाको नरिणय गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-१४ । जफत वा खरदि गरिएका वा कब्जामा लडिएका वस्तुको व्यवस्थापन । ९२. जफत वा खरदि गरिएका वस्तु व्यवस्थापन गर्ने : (१) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि जफत गरिएका वा दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजमि खरदि गरिएका वस्तु देहायका मध्ये कुनै तरिकाले सामान्यतया साठी दिनभित्र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ:- । (क) मन्त्रालयले नरिणय गरी कुनै सरकारी नकियालाई हस्तान्तरण गर्न, । (ख) ललाम बकिरी गर्न, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि ललाम बकिरी हुन नसकेको वा कुनै कसिमिले प्रयोगमा ल्याउन नसकानि अवस्थाको वस्तु भएमा सडाउन, गलाउन वा नष्ट गर्न, । (घ) वस्तु ललाम बकिरी गर्नु भन्दा वपिदबाट प्रभावति व्यक्तलाई वतिरण गर्नको लागि सम्बन्धति सरकारी नकियालाई दँदा बढी उपयोगी हुने देखिएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लाई भन्सार अधिकृतले त्यस्तो सरकारी नकियालाई हस्तान्तरण गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै जफत भई वा कार्यालयबाट नछुटाई नेपाल सरकारको नाममा दाखलि हुन आएको सुन, चाँदी जुहारत वा इजाजत लिएर मात्र बकिरी गर्न पाइने वस्तु वा बहुमूल्य खनजि पदार्थको ललाम बकिरी वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । तर चाँदीका गरगहना वा चाँदीका अन्य तयारी वस्तु भन्सार अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि कब्जामा लडिएको कुनै वस्तु सड्ने, गल्ने वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने वा भन्सार वेयर हाउस वा स्थानको अभावले राख्न कठिनाई भएमा भन्सार अधिकृतले मुद्दाको नरिणय अगावै ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम कार्यालयले धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ । (५) दफा ७८ को उपदफा (३) वा यस दफा बमोजमि ललाम बकिरीबाट प्राप्त हुन आएको रकम वस्तुको धनीले माग गरी नविदन दएमा देहायको अवस्थामा मात्र त्यस्तो रकम कार्यालयले नजिलाई भुक्तानी दिनेछ:- । (क) चोरी पैठारी वा चोरी नकासी भएको अभियोगमा नयिन्त्रणमा लाई यस ऐन बमोजमि ललाम बकिरी गरिएको वस्तु चोरी पैठारी वा चोरी नकासी गरेको नठहर्ने गरी मुद्दाको अन्तमि नरिणय भएकोमा त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र नविदन दएमा, वा । (ख) दफा ५२ बमोजमि जफत भई ललाम बकिरी गरिएको वस्तु आफ्नो हो भनी सम्बन्धति व्यक्तलि भन्सार अधिकृत समक्ष ललाम बकिरी भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र प्रमाण सहति उपदफा (६) बमोजमिको रकम कटाई बाँकी रहेको रकम फर्ति पाउँ भनी नविदन पेस गरेमा र त्यस्तो प्रमाणबाट सो वस्तु नजिको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएमा । (६) उपदफा (५) बमोजमि कार्यालयले भुक्तानी दँदा देहाय बमोजमिको रकम कटाएर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ:- ।

(क) वस्तु ललाम बकिरी गर्दा ललाम बकिरी गरेको मूल्यमा लागेको कर र सो वस्तु भण्डारण गर्ने प्रयोजनमा लागेको खर्च वा वलिम्ब शुल्क र ललाम बकिरी गर्ने प्रयोजनमा लागेको खर्च, र । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "वलिम्ब शुल्क" भन्नाले भन्सार कार्यालयले सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको भन्सार वेयर हाउस, भन्सार कार्यालयको परसिर वा भन्सार क्षेत्रको कुनै स्थानमा राखिएको वस्तु कानूनबाट नरिधारति अवधिभित्र जाँचपास गराई नलगेमा त्यस्तो वस्तुको धनीले भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारलाई तरिनु बुझाउनु पर्ने वलिम्ब शुल्क (डेमेरेज) सम्झनु पर्छ । (ख) जुन वस्तु ललाम बकिरी गरिएको हो त्यस्तै वस्तु सामान्य रूपमा पैठारी हुँदा ललाम बकिरी भएको दिन लाग्न सक्ने महसुल रकम र ब्याज लागेको सो रकम समेत । परचिछेद-१५ । प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन । ९३. प्रशासकीय पुनरावलोकन : (१) यस ऐन बमोजमि चोरी नकासी वा चोरी पैठारीको कसूर माननि मुद्दा र सोसँग सम्बन्धति वषियमा बाहेक भन्सार अधिकृतले गरेको भन्सार मूल्य नरिधारण तथा वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी आदेश वा अन्य कुनै नरिणयमा चर्ति नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो आदेश वा नरिणय भए गरेको मतिलि तीस दिनभित्र महानरिदेशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावलोकनको लागि महानरिदेशक समक्ष नविदन दँदा आवश्यक कागजात र भन्सार मूल्य नरिधारण तथा वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी वषिय भए नविदन साथ सम्भव भएसम्म त्यस्तो वस्तुको नमूना समेत पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दँदा जुन आदेश वा नरिणयको वरिद्ध नविदन दिन हो त्यस्तो आदेश वा नरिणय बमोजमि लागेको महसुल र जरबिना लागेको भए सो समेत

बुझाएको वा सो बराबरको रकम सम्बन्धित कार्यालयमा नगद धरौटी राखेको नसिसा समेत नविदन साथ संलग्न हुनु पर्नेछ । तर त्यस्तो महसुल वा जरबिनाको रकम बुझाउन नसकी थुनामा रहेको व्यक्तिले पुनरावलोकनको लागि नविदन दनि चाहेमा धरौटी राखी नविदन दनि सक्नेछ । ९४. प्रशासकीय पुनरावलोकन उपर नर्णय गर्ने : (१) दफा ९३ बमोजमि पर्न आएको पुनरावलोकनको नविदन उपर महानर्देशकले साठी दनिभित्र नर्णय गरिसकुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि महानर्देशकले नर्णय गर्दा आवश्यक जाँचबुझ गरी सुरुको आदेश वा नर्णय केही वा पूरै सदर वा बदर गरदिनि वा पुनः नर्णयका लागि आदेश दनि वा यस ऐन बमोजमि आधार र कारण खुलाई आफैले नर्णय गर्न सक्नेछ । (३) महानर्देशकले यस दफा बमोजमि वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा पुनरावलोकनको लागि परेको नविदन उपर नर्णय गर्दा दफा ३६ को उपदफा (१) को अधीनमा रही दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजमि गर्न सक्नेछ । (४) महानर्देशकले वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धमा पुनरावलोकनको लागि परेको नविदन उपर नर्णय गर्दा दफा ३१ को अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । (५) महानर्देशकले वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी वषियमा पुनरावलोकनको नर्णय गर्दा भन्सारसँग सम्बन्धित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नकियसँग राय माग गरेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमिको समयावधि लागू हुने छैन ।

(६) यस दफा बमोजमि पुनरावलोकनको नविदन उपर नर्णय गर्दा आधार र कारण समेत खुलाउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि पुनरावलोकनको नविदन उपर महानर्देशकले गरेको आदेश वा नर्णयको लखित जानकारी वभागले तीन दनिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । ९५. पुनरावेदन : (१) यस ऐन बमोजमि महानर्देशक, भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले देहायको वषियमा गरेको आदेश वा नर्णयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा नर्णयको जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दनिभित्र राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ:- । (क) दफा ३७ बमोजमि वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धमा महानर्देशकले गरेको नर्णय, । (ख) दफा ९४ बमोजमि गरेको पुनरावलोकनको नर्णय, । (ग) परर्छेद-१७ बमोजमि महसुल नर्धारण वा जरबिना गर्ने गरी गरेको नर्णय, । (घ) यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतले गरेको सजाय । तर जल्लिा अदालतले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दनि व्यक्तिले जुन नर्णय वा आदेशका वरुद्ध पुनरावेदन गर्ने हो त्यस्तो नर्णय वा आदेश बमोजमि लागेको महसुल र जरबिनाको रकममध्ये विवाद रहति महसुल सम्बन्धित भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा बुझाई विवादति महसुल र जरबिनाको शतप्रतशित रकम नगद धरौटी राख्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो महसुल र जरबिनाको रकम बुझाउन नसकी थुनामा रहेको व्यक्तिले धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको धरौटी रकम सम्बन्धित भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखलि गरेको बैङ्क भौचर पुनरावेदन साथ पेस गर्नु पर्नेछ । (४) अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९३ बमोजमि प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकोमा पुनरावलोकनको नर्णय भएपछि मात्र त्यस्तो नर्णयमा चर्तित नबुझ्नेमा यस दफा बमोजमि राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन गर्न सक्निछ । (५) यस दफा बमोजमि पुनरावेदन गरेको सात दनिभित्र पुनरावेदकले पुनरावेदनको प्रतलिपि विभाग र सम्बन्धित कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा अनविार्य रूपमा दनि पर्नेछ । परर्छेद-१६ । भन्सार जाँचपास प्रतनिधि । ९६. भन्सार जाँचपास प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्ने : (१) कुनै वस्तुको धनीले नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तु कार्यालयबाट आफैले छुटाई लैजान नसकेमा वा कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै कार्य आफैले नगरी भन्सार जाँचपास प्रतनिधि भार्फत गराउन चाहेमा नजिले भन्सार जाँचपास प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर भन्सार जाँचपास प्रतनिधिले भन्सार जाँचपासको लागि पुनः प्रतनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन ।

(२) कुनै वस्तुको धनी प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएको कुनै फर्म, कम्पनी, सङ्गठति संस्था वा नकिय रहेछ भने त्यस्तो फर्म, कम्पनी, सङ्गठति संस्था वा नकियको सञ्चालक, साझेदार, कार्यकारी प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखले तोकेको सो फर्म, कम्पनी, सङ्गठति संस्था वा नकियको अधिकृतस्तरको कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थति भई वस्तु छुटाउन वा कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्न सक्नेछ । ९७. भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र लनु पर्ने : (१) नकिसी वा पैठारी हुने वस्तु कार्यालयबाट छुटाउन वा कार्यालयसँग सम्बन्धित कामको लागि भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको रूपमा काम गर्न चाहने नेपाली नागरकिले विभागबाट भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न देहाय बमोजमिको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ:- । (क) एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरक, । (ख) मान्यताप्राप्त शकिषण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरेको, । (ग) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर नभएको । (३) भन्सार जाँचपास प्रतनिधि छनौटको लागि विभागले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र र सोपछि आवधिक रूपमा आवश्यकता अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसरी छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राथमकता दनि गरी गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी हुँदा बखत इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार एजेन्ट यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको रूपमा परिणत हुनेछ । ९८. भन्सार जाँचपास प्रतनिधि वस्तुको धनी माननि : कुनै वस्तुको धनीले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि आफ्नो वस्तु कार्यालयबाट छुटाउनको लागि वा कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नको लागि नियुक्त गरेको भन्सार जाँचपास प्रतनिधिसो प्रयोजनको लागि त्यस्तो

वस्तुको धनी मानिन्छ । १९. भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको काम र कर्तव्य : भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको काम र कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कुनै नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको वस्तु कार्यालयबाट छुटाउने अख्तियारी पाएकोमा नयमानुसार त्यस्तो वस्तु घोषणा गरी कार्यालयबाट जाँचपास गराई छुटाउने, । (ख) भन्सार जाँचपास प्रतनिधि नियुक्त गर्ने नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई आफू समक्ष उपस्थिति गराउन भन्सार अधिकृतले लखित सूचना दिएमा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई दनि, । (ग) भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, महसुल असुल गर्ने कार्यमा कार्यालयलाई सहयोग गर्ने र महसुल असुल गर्न बाँकी भए असुल गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, । (घ) भन्सार सम्बन्धी कानूनको परिपालना गर्ने । १००. भन्सार जाँचपास प्रतनिधि जिम्मेवार हुने : दफा १७ बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार जाँचपास प्रतनिधिले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम गरी वस्तुलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा नजिले सो हानि नोक्सानी बराबरको रकम त्यस्तो वस्तुको धनीलाई तर्जुमा गर्नेछ ।

१०१. इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्न सक्ने : (१) भन्सार अधिकृतले देहायको अवस्थामा भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र एक महानिदेखि छ महानिसम्म नलिम्बन गर्न सक्नेछः- । (क) दफा ७३ बमोजमि सजाय पाएको, । (ख) दफा १९ बमोजमिको कर्तव्य पालना नगरेको, । (ग) यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम गरेको । (२) कुनै भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको वरिद्धमा प्रचलित कानून बमोजमि कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा नजिको भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र त्यसरी मुद्दा दायर भएको मतिदेखि स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (३) महानिदेशकले देहायको अवस्थामा भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछः- । (क) इजाजतपत्र उपदफा (१) बमोजमि तीन पटकसम्म नलिम्बन भएमा, । (ख) नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य झुट्टा कागजात वा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भनी भन्सार अधिकृतले नजिको इजाजतपत्र रद्द गर्नको लागि महानिदेशक समक्ष लेखी पठाएमा, । (ग) चोरी नकिसी, चोरी पैठारी वा राजस्व चुहावट हुने कुनै कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा, । (घ) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा, । (ङ) आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिपिऊँ भनी महानिदेशक समक्ष नविदन दिएमा, । (च) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको रूपमा कार्य गर्न असमर्थ रहेमा, । (छ) नजिको मृत्यु भएमा । (४) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र नलिम्बन वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र नलिम्बन भएकोमा सो अवधिभर र उपदफा (३) बमोजमि भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र रद्द भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले भन्सार जाँचपास प्रतनिधिसम्बन्धी कुनै काम गर्न पाउने छैन । (६) उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजमिको अवस्थामा बाहेक यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र रद्द भएको व्यक्तिलाई पुनः भन्सार जाँचपास प्रतनिधिको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुने छैन । परिच्छेद-१७ । जाँचपासपछिको परीक्षण तथा पुनः परीक्षण । १०२. जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न सकिने : (१) नकिसी वा पैठारी भएको कुनै वस्तुको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू यकिन गर्नको लागि महानिदेशक, भन्सार परीक्षक वा महानिदेशकले तोकेको भन्सार अधिकृतले कुनै नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको वस्तु खरिद, बिक्री, नकिसी वा पैठारी सम्बन्धी खाता, सरेस्ता अभिलेख वा अन्य यस्तै कागजात, बैङ्क अभिलेख, कम्प्युटर प्रणाली लगायत नजिको व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, कागजात वा अभिलेख परीक्षण गर्न सक्नेछः- । (क) दफा २० को उपदफा (४) बमोजमि वस्तु घोषणा गरे वा नगरेको, । (ख) घोषणा बमोजमिको वस्तु भए वा नभएको, । (ग) वस्तुको भन्सार मूल्य यथार्थ भए वा नभएको, । (घ) वस्तुको वर्गीकरण उपशीर्षक ठीक भए वा नभएको, ।

(ङ) वस्तु नकिसी वा पैठारी गर्दा बखत प्रचलित कानून बमोजमि बुझाउनु पर्ने महसुल बुझाए वा नबुझाएको, । (च) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुविधामा पैठारी गरेको वस्तु उद्देश्य बमोजमि प्रयोग भए वा नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिले पैठारी गरे वा नगरेको, । (छ) वस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र, खरिद बीजक वा पैठारी सम्बन्धी अन्य कागजातमा उल्लेख गरेको नाप, आकार, एकाइ र नजिको खरिद खाता, बिक्री खाता, बिक्री बीजकमा उल्लेख भएको नाप, आकार र एकाइमा एकरूपता भए वा नभएको । (२) कार्यालयबाट दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि जाँचपास भएको वस्तुमा उपदफा (१) मा उल्लेखित कुराहरू भए वा नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न परीक्षण गर्नु पर्नेछ । १०३. घटी देखिएको महसुल तथा जरबिना असुल गर्ने : (१) जाँचपासपछिको परीक्षण गर्दा घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा वा घोषणा गरे अनुरूपको भन्दा भन्नि वस्तु नकिसी वा पैठारी गरेको पाइएमा वा त्यस्तो वस्तुको मूल्य वा परिमाण घटी घोषणा गरेको कारणले लाग्ने भन्दा घटी महसुल असुल भएको देखिएमा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो वस्तुको महसुल पुनः निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि महसुल निर्धारण गर्दा त्यस्तो वस्तु जाँचपास हुँदाका बखत घटी मूल्य वा परिमाण घोषणा गरेको कारणले घटी हुन गएको महसुल, परिमाण घटी घोषणा गरे बापत यस ऐन बमोजमि हुने जरबिना रकम र मूल्य घटी घोषणा गरेकोमा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत रकम जरबिना गरी सो समेत सम्बन्धित वस्तुको धनीबाट असुल गर्नु पर्नेछ । (३) जाँचपासपछिको परीक्षण गर्दा वस्तुको वर्गीकरणको उपशीर्षक फरक पारेको कारणले लाग्ने भन्दा घटी महसुल असुल भएको देखिएमा भन्सार परीक्षकले त्यसरी घटी हुन गएको महसुल रकम र सो बराबरको जरबिना समेत सम्बन्धित वस्तुको धनीबाट असुल गर्नु पर्नेछ । (४) जाँचपासपछिको परीक्षण गर्दा उपदफा (२) वा (३)

मा उल्लेख भएको बाहेक अन्य कुनै कारणबाट लाग्ने भन्दा घटी महसुल असुल भएको पुष्टि भएमा त्यसरी घटी असुल भएको महसुल रकम र सो बराबर जरबिना समेतको रकम भन्सार परीक्षकले सम्बन्धित वस्तुको धनीबाट असुल गर्नु पर्नेछ । तर घोषणाकर्ताको कारणले बाहेक अन्य कारणबाट लाग्ने भन्दा घटी महसुल असुल हुन गएको रहेछ भने जरबिना लगाइने छैन । (५) जाँचपासपछिको परीक्षण गर्दा कसैले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि पूरण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुवधामा पैठारी गरेको वस्तु जुन उद्देश्यले पैठारी गरेको हो सो उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरेको, बिक्री गरेको वा छुट वा सुवधि नपाउने व्यक्तिले पूरण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुवधामा कुनै वस्तु पैठारी गरेको पाइएमा भन्सार परीक्षकले नजिबाट त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुल र महसुलको दुई सय प्रतिशत जरबिना असुल गर्नु पर्नेछ । (६) दफा १०२ बमोजमि परीक्षण गर्दा सोको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि घोषणा नगरी पैठारी गरेको पाइएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो वस्तुको भन्सार मूल्यको पाँच प्रतिशत जरबिना गर्नेछ ।

तर वस्तुको प्रकृति अनुसार खुलाउन नसकिने कसिमिका विवरण नखुलाएको आधारमा मात्र यस उपदफा बमोजमि जरबिना गरिने छैन । (७) उपदफा (१) बमोजमि महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि भन्सार परीक्षकले पैठारी भएको वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा दफा ३१ बमोजमि निर्धारण गर्नु पर्नेछ । १०४. सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न सक्ने : (१) जाँचपासपछिको परीक्षण गर्दा भन्सार परीक्षकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यालयमा झिकाउन, बयान गराउन, प्रमाण बुझ्न, लिखित पेस गर्न लगाउन, सूचना वा म्याद जारी गर्न वा नजिबाट यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने थप रकम वा जरबिना असुल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि झिकाउँदा वा जारी गरिएको म्यादमा उपस्थिति नहुने वा माग गरिए बमोजमिको लिखित प्रमाण वा कागजात पेस नगर्ने वस्तुको धनीलाई भन्सार परीक्षकले पटकैपछि दश हजार रुपैयाँ जरबिना गरी नजिको निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गर्न र उपलब्ध भएसम्मका लिखित प्रमाण वा कागजातका आधारमा जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न सक्नेछ । तर जाँचपासपछिको परीक्षण गरिसकेपछि सो सम्बन्धमा थप प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएमा त्यस्तो प्रमाण वा कागजातका आधारमा पुनः जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न बाधा पुग्ने छैन । १०५. सफाइ पेस गर्ने मौका दनि पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि जरबिना वा थप महसुल रकम असुल गर्ने आदेश दनुपूर्व महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले सम्बन्धित वस्तुको धनीलाई महसुल र जरबिना निर्धारण भएको जानकारी सहित पन्ध्र दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफाइ पेस भएपछि वा सफाइ पेस नभएमा सफाइ पेस गर्ने म्याद नाघे पछि महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले अन्तमि महसुल र जरबिना निर्धारण गरी सम्बन्धित निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई सो बमोजमिको रकम दाखलि गर्ने आदेश दनिन्छ । १०६. महसुल वा जरबिना बुझाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि निर्धारण भएको महसुल वा जरबिना बापतको रकम दाखलि गर्ने आदेश प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित वस्तुको धनीले त्यस्तो रकम कार्यालयले तोकेको बैङ्कमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र रकम दाखलि नगरेमा सो रकममा त्यसरी महसुल वा जरबिना रकम दाखलि गर्ने आदेश भएको मतिदिखि प्रतदिनि शून्य दशमलव शून्य चार दुई प्रतिशतका दरले ब्याज समेत गणना गरी असुल गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाउने वस्तुको धनीको निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार, बैङ्क खाता तथा चल वा अचल सम्पत्ति भन्सार परीक्षकले रोक्का गरी सोही सम्पत्तिबाट त्यस्तो रकम असुल गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोक्का गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयबाट लेखी आए बमोजमि त्यस्तो कारोबार, बैङ्क खाता तथा चल वा अचल सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का गरी सोको जानकारी भन्सार परीक्षकलाई दनि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाउने वस्तुको धनीले कुनै सरकारी निकाय वा बैङ्कबाट कुनै रकम भुक्तानी लनि बाँकी देखिएमा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो रकम तुरुन्त भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको नाममा भुक्तानी हुने गरी पठाउन उक्त निकाय वा बैङ्कलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा बैङ्कले तुरुन्त त्यस्तो रकम भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको नाममा भुक्तानी पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजमि रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ । १०७. माग गरेको विवरण दनि पर्ने : (१) भन्सार परीक्षकले यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखेमा बैङ्क तथा वस्तुको धनीको कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्तिलाई निकायबाट सम्बन्धित वस्तुको धनी, नजिको कारोबार वा वस्तुसँग सम्बन्धित भुक्तानी, बैङ्क खाता, नाफा नोक्सानको हिसाब, कर विवरण, बीजक जस्ता अन्य विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिलाई निकायको कर्तव्य हुनेछ । १०८. जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न सकिने अवधि र अन्य व्यवस्था : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि वस्तु जाँचपास भएको मितिले दुई वर्षसम्म त्यस्तो वस्तुको सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजमि जाँचपासपछिको परीक्षणको काम गर्न सकिनेछ । तर कुनै घोषणाकर्ताले झुट्टा लिखित वा कागजात तयार गरी लाग्ने भन्दा कम महसुल दाखलि गरेको प्रमाणित भएमा भन्सार परीक्षकले महानिर्देशकको अनुमति लिई सो अवधिपछि समेत त्यस्तो वस्तुको सम्बन्धमा जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न सक्नेछ । १०९. पुनः परीक्षण गर्न सक्ने : (१) कार्यालयबाट जाँचपास भएका वस्तुको प्रजापनपत्र लगायतका पैठारी वा निकासीसँग सम्बन्धित कागजात तथा जुनसुकै स्वरूपका अभिलेख त्यस्तो वस्तु जाँचपास भएको मितिले दुई वर्षभित्र

महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा नजिले खटाएको कर्मचारीले पुनः परीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनः परीक्षण गर्दा असुल गरनु पर्ने महसुल असुल गर्न छुट भएको देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको त्यसरी छुट भएको महसुल वस्तुको धनीबाट असुल गरनु पर्नेछ । तर घोषणाकर्ताले नक्कली बलि, बीजक वा कागजात पेस गरेको कारणले महसुलमा फरक पर्न गएको देखिएमा भन्सार अधिकृतले उक्त फरक पर्न गएको महसुलको तीन सय प्रतिशत रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१८ । महसुल तथा जरिवाना फरिता । ११०. भन्सार महसुल फरिता दनि : (१) कुनै व्यक्तिले निकासी वा पैठारी गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने भन्दा बढी भन्सार महसुल बुझाएको रहेछ वा दफा २० को उपदफा (११) बमोजमि घोषणा गर्दा भन्सार महसुल बुझाएपछि त्यस्तो घोषणा रद्द भएमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई त्यस्तो भन्सार महसुल फरिता दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिहायको अवस्थामा भन्सार महसुल फरिता हुने छैन:- ।

(क) वस्तु छुटाएको साठी दनिभित्र त्यस्तो महसुल फरिताको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा नविदन नदिएमा, । (ख) फरिताको लागि दाबी गरिएको रकम पाँच सय रुपैयाँ भन्दा कम भएमा, । (ग) वस्तुको जाँच गरनु अगाडि नै महसुल असुल भएको र ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि वस्तु जाँच गर्दा घोषणाकर्ताले गरेको घोषणा वा सोसाथ संलग्न गरेका कागजातमा उल्लिखित विवरण बमोजमिको वस्तु नभई फरक वस्तु फेला परेकोमा । १११. महसुल फरिता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि नगद धरौटी राखी पैठारी गर्ने सुविधा वा दफा ६१ बमोजमि बन्डेड वेयर हाउसको इजाजतपत्र नलिएका उद्योगले आफूले निकासी गर्ने वस्तु उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गरी सोबाट उत्पादित तयारी वस्तु निकासी गरेमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा भन्सार बन्दिमा भुक्तानी गरेको महसुल नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि समदरमा कार्यालयबाट फरिता दिनेछ । ११२. मुद्दाको अन्तमि कनिरा नभई महसुल वा जरिवाना फरिता दनि नहुने : भन्सार अधिकृतले महसुल वा जरिवाना असुल गर्न गरेको नरिणय उपर यस ऐन बमोजमि परेको पुनरावेदनमाथि नरिणय हुँदा त्यसरी असुल भएको सबै वा केही महसुल वा जरिवाना नलाग्ने गरी नरिणय भएमा त्यस्तो नरिणय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन गरी सोको अन्तमि नरिणय भएपछि वा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गरनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो पुनरावेदनको अनुमतिका लागि नविदन दौंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभएमा वा अनुमति प्राप्त भएमा सो पुनरावेदनको अन्तमि कनिरा भएपछि मात्र सो नरिणय बमोजमि फरिता दनि पर्ने भनी उल्लेख भएको महसुल वा जरिवानाको रकम भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फरिता दनि पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । विविधि । ११३. बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लङ्घन हुने वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न नहुने : (१) कसैले पन प्रचलित कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति उपरको अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी कसैले कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न लागेमा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो निकासी वा पैठारी रोक्का गर्न प्रमाण सहित सम्बन्धित भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु कार्यालयमा रोक्का राखी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही टुङ्गो लगाई सोको जानकारी कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्दा त्यस्तो वस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो वस्तु घोषणाकर्ताकै खर्चमा नष्ट गर्न सक्नेछ ।

(६) कसैले कुनै वस्तुको उत्पादक कम्पनी, ब्राण्ड, मोडल, डिजाइन, बनावट, लोगो वा यस्तै कुराको नक्कल गरी तयार पारिएको जाली वा नक्कली (काउन्टरफिट) वस्तु पैठारी गरेको वा गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने भन्सार अधिकृतलाई शङ्का लागेमा नजिले पैठारीकर्तासँग त्यस्तो वस्तु नक्कली वा जाली नभएको तथ्य पुष्टि गर्ने प्रमाण माग गर्न, सो वस्तुको प्रावधिक परीक्षणका लागि विभाग वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण प्रतविदन लनि वा जुन उत्पादकको वस्तु नक्कल गरेको शङ्का लागेको हो नजिसँग सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि पैठारीकर्तासँग प्रमाण माग गरिएकोमा नजिले पन्ध्र दनिभित्र त्यस्तो प्रमाण पेस गरनु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त परीक्षण प्रतविदन वा जानकारी वा उपदफा (७) बमोजमि पेस गरिएको प्रमाणको आधारमा त्यस्तो वस्तु नक्कली भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जफत गरी नष्ट गरनु पर्नेछ । ११४. निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर लनि पर्ने : (१) कुनै पन व्यक्तिले निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलाई कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न पाउने छैन । तर निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलाई निकासी पैठारी गर्न पाउने गरी विभागले छुट्टै व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि लिएको निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नवीकरण गरनु पर्नेछ । (३) नवीकरण नगरी त्यस्तो निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार गर्न पाइने छैन । (४) निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर समयभित्र नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमिको निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बरको प्रशासन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकायले गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो निकाय नतोकेसम्म निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बरको प्रशासन विभागले गर्नेछ । ११५. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने : वस्तु धनीले

आफूले नकिसी वा पैठारी गरेको वस्तुको भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख त्यस्तो वस्तु नकिसी वा पैठारी गरेको मतिलि कम्तीमा चार वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ११६. पुरस्कार दिने : कसैले कुनै वस्तु चोरी नकिसी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा गरेको कुरा भन्सार कार्यालयलाई सुराकी दनि वा त्यस्तो वस्तु नयिन्त्रणमा लई भन्सार कार्यालयमा दाखलिा गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य प्रमाणित हुन आएमा पुरस्कार दिनेछ । ११७. वस्तुको धनीले खर्च व्यहोरनु पर्ने : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि वस्तु जाँचपास गर्दा वस्तु बोक्ने, जाँच र खोलनको लागि उचित ठाउँमा पुर्‍याउने, कुनै यन्त्रमा राख्ने र झकिने, खोल्ने, छुट्याउने र वस्तु वा सो वस्तु रहेको कन्टेनर, बाकस, झोला, प्याकेट, बोरा वा यसतै अन्य प्याकडिग सामग्रीमा चनिह लगाउने जस्ता कामको लागि लाग्ने खर्च सम्बन्धित वस्तुको धनीले व्यहोरनु पर्नेछ ।

११८. गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घोषणाकर्ताले कार्यालयमा पेस गरेको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना, वस्तु जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजात र अन्य व्यक्तित्वगत व्यावसायिक सूचना गोप्य राखिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो अनुसन्धान वा लेखापरीक्षणको प्रयोजनका लागि वा अदालतबाट न्यायिक कारबाहीको प्रयोजनका लागि कुनै विवरण वा कागजात माग भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो विवरण वा कागजात तथा तत्सम्बन्धी जुनसुकै सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै घोषणाकर्ताले कार्यालयमा रहेको आफ्नो वस्तुसँग सम्बन्धित प्रज्ञापनपत्र, बीजक वा अन्य कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेमा भन्सार अधिकृतले निर्धारित दस्तुर लई त्यस्तो कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११९. सूचना जारी गर्ने : यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यालयको काम कारबाहीसँग सरोकार भएको वा हुन सक्ने व्यक्तिको नाममा कार्यालयले व्यक्तित्वगत वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । १२०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारले आफूमा भएको अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महानिदेशक वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) मन्त्रालयले यस ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकलाई भएको अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) महानिदेशकले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये वस्तुको वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन वा वस्तु वर्गीकरण उपरको पुनरावलोकन र दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमिको अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आफू मातहतका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) प्रमुख भन्सार प्रशासकले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७० बमोजमि कारबाही र कनिरा गर्न आफूलाई प्राप्त अधिकार बाहेकका अधिकार मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५) प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतको कुनै परीक्षकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (६) कुनै भन्सार अधिकृत वा कार्यालयको काममा खटएका अन्य कर्मचारीले यस ऐन वा भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको भन्ने कुराको सूचना कुनै माध्यमबाट विभागलाई प्राप्त भएमा र त्यस्तो सूचनालाई विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण देखिएमा महानिदेशकले नजिले गरिहेको काम अर्को भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीबाट गर्ने वा गराउने गरी अधिकार दनि सक्नेछ । १२१. कागजातलाई मान्यता दनि : (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार अधिकृतले आफ्नो आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीबाट मुद्रित गरेको जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजातमा कर्मचारीको दस्तखत नभए पनित्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भए सरह मान्यता दिनेछ ।

(२) कार्यालयले उपलब्ध गराएको आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने वस्तुको घोषणा, सूचनाको आदानप्रदान वा जाँचपाससँग सम्बन्धित अभिलेखको आधारमा मुद्रण गरिएका कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत नभए तापनि त्यस्तो कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत भए सरह मान्यता दिनेछ । १२२. विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गर्न सकिने गरी विभागले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्था विभागले तोके बमोजमि हुनेछ । १२३. राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सिङ्गल विण्डो) को विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन विभागले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले विकास गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा नकिसी वा पैठारीसँग सम्बन्धित नकियालाई आबद्ध गरिनेछ । (४) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नकिसी वा पैठारीसँग सम्बन्धित नकियाले उपदफा (१) बमोजमिको प्रणाली मार्फत कार्य गर्नु पर्नेछ । १२४. जानकारी दनि पर्ने : यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतले जफत गरेको सम्पत्ति तथा साधनको विवरणको जानकारी कार्यालयले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोकका, नयिन्त्रण र जफत सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि तोकेको नकियालाई दनि पर्नेछ । १२५. सहयोग गर्नु पर्ने : भन्सार अधिकृत वा कार्यालयको अन्य कर्मचारीले यस ऐन वा भन्सार

महसुल सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालन र अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग कुनै प्रकारको सहयोग, सूचना वा मदद मागेमा त्यस्तो सहयोग, सूचना वा मदद दनु र भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सामञ्जस्यता कायम हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १२६. हस्तक्षेप गर्न नहुने : (१) नकिसी वा पैठारीका लागि कार्यालयको क्षेत्र वा परिसर वा भन्सार वेयर हाउसमा रहेको वस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास भई भन्सार क्षेत्रबाट नछुट्टिएसम्म सो वस्तुका सम्बन्धमा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा छानबनि गर्न प्रचलति कानून बमोजमि खटिएको निकाय वा अधिकारीले भन्सार अधिकृतको स्वीकृति लिई त्यस्तो वस्तु हेर्ने वा नमूना सङ्कलन गर्ने कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन । १२७. सपिडि कन्टेनर जाँचपास गर्न सकिने : कन्टेनर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी नेपालमा दर्ता भएको सपिडि कम्पनीले वदिशमा खरिद गरेको भए तापनि भौतिक रूपमा पैठारी गर्न सम्भव नभएको कन्टेनरमा लाग्ने महसुल बुझाएमा पैठारी भए सरह मानी जाँचपास गर्न सकिनेछ । १२८. असल नयितले गरेकोमा बचाउ : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सारका कुनै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा असल नयितले गरेको काम कारबाही प्रति निजि व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन । (२) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ग) बमोजमि जाँचपास गरिएको वस्तुमा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकृत वा अन्य कर्मचारी जवाफदेही हुने छैन । (३) दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि जाँचपास गरिएको वस्तुको सम्बन्धमा जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकृत वा अन्य कर्मचारी त्यस्तो वस्तुको कागजात जाँच गरेको हदसम्म जवाफदेही हुनेछ । १२९. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । १३०. नयिम बनाउन सक्ने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले देहायका विषयमा नयिम बनाउन सक्नेछ:- । (क) छोटी भन्सार कार्यालयबाट वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (ख) वाहन र वाहनमा रहने वस्तुको विवरण सम्बन्धी, । (ग) वायुयान बाहेकका वाहन नेपाल प्रवेश गर्न र वदिश प्रस्थान गर्नुपूर्वको जाँच सम्बन्धी, । (घ) प्रज्जापनपत्रको ढाँचा, वस्तु घोषणा गर्ने र संलग्न गर्नु पर्ने कागजात सम्बन्धी, । (ङ) धरौटी फुकुवा र महसुल फर्तिता तथा छुट भएको महसुल असुल सम्बन्धी, । (च) वस्तुको शीघ्र जाँचपास सम्बन्धी, । (छ) परीक्षण प्रतिविदन तथा विशेषज्ञको राय प्राप्त नहुँदै वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (ज) जोखिम विश्लेषणका आधारमा वस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (झ) वस्तुको स्थलगत जाँच तथा शुल्क सम्बन्धी, । (ञ) वस्तुको नमूना परीक्षण सम्बन्धी, । (ट) आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिसम्बन्धी, । (ठ) जाँचपास भएको वस्तु ढुवानी गर्ने साधन तोक्ने, सलि लगाउने र अभिलेखीकरण सम्बन्धी, । (ड) पैठारी भएको वस्तु फर्तिता सम्बन्धी, । (ढ) पैठारी भएको वस्तुको भन्सार मूल्य घोषणा र कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी, । (ण) न्यून बीजकीकरण गरेको वस्तु खरिद सम्बन्धी, । (त) महसुल नलिई वस्तु जाँचपास गर्ने महसुलको सीमा सम्बन्धी, । (थ) यात्रुले साथमा ल्याउने वस्तु सम्बन्धी, । (द) भन्सार वेयरहाउसको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ध) नजि क्षेत्रबाट स्थापित वेयरहाउस सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, ।

(न) वण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (प) करमुक्त पसल सञ्चालन सम्बन्धी, । (फ) वस्तुको आन्तरिक परिवहन सम्बन्धी, । (ब) दूत सेवा वा कुरियर कम्पनीले हवाईमार्गबाट नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तु तथा मूल्यमा छुट सम्बन्धी, । (भ) हुलाक मार्फत नकिसी वा पैठारी गर्ने वस्तु तथा मूल्यमा छुट सम्बन्धी, । (म) पूर्वदश सम्बन्धी, । (य) अनुसन्धान र तहकित गर्ने वस्तुको मूल्यको सीमा सम्बन्धी, । (र) वस्तुको ललाम बकिरी तथा नष्ट सम्बन्धी, । (ल) मुद्दाको नरिणयको ढाँचा सम्बन्धी, । (व) प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी, । (श) भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि सम्बन्धी, । (ष) जाँचपासपछिको परीक्षण तथा पुनः परीक्षण सम्बन्धी, । (स) नकिसी पैठारी सङ्केत नम्बर, सोको नवीकरण र दस्तुर सम्बन्धी, । (ह) सुराकी र पुरस्कार सम्बन्धी, । (क्ष) कागजातको प्रतिलिपि र सोको दस्तुर सम्बन्धी, । (त्र) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी, । (ज्ज) वस्तुको उत्पत्तिको नयिम सम्बन्धी । १३१. नरिदेशिका तथा कार्यवधि बनाउन सक्ने : यस ऐनको अधीनमा रही देहायका विषयमा विभागले नरिदेशिका वा कार्यवधि बनाउन सक्नेछ:- । (क) वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी, । (ख) वदियुती घोषणा, जाँचपास तथा राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी, । (ग) जाँचपासपछिको परीक्षण सम्बन्धी, । (घ) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी, । (ङ) राहत सामग्री जाँचपास सम्बन्धी, । (च) भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी, । (छ) कम्प्युटर प्रणाली सम्बन्धी, । (ज) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी, । (झ) भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय सम्बन्धी । १३२. खारेजी तथा बचाउ : (१) भन्सार ऐन, २०६४ खारेज गरिएको छ । (२) भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति वा पूर्वदश समितिमा रहेका नरिणय हुन बाँकी नविदनको नरिणय यसै ऐन बमोजमि हुनेछ ।